المملكة المغربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وحدة البحث والتكوين في القانون الاجتماعي والعلاقات المهنية

الشغل المؤقت والمناولة

في ضوء مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 99.65)

دراسة قانونية واجتماعية وتطبيقية — دراسة الحالة: المجموعة 8

إعداد الطلبة (المجموعة الثامنة — Groupe 8):

Haron Jadid

Said Nichan

Khouka Hajar

Jaouad El Hail

Nour Elhouda Ouhba

الوحدة الدراسية: قانون الشغل والعلاقات المهنية

السنة الدراسية: 2026 – 2027

فهرس التقرير

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة 7

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي (الشغل المؤقت، المناولة، التمييز بينهما) **12**

مقدمة الفصل 12

1.1 المقصود بالشغل المؤقت 13

1.1.1 التعريف القانوني لمقاولة التشغيل المؤقت وأركانه 13

2.1.1 العلاقة الثلاثية وتجزئة التبعية القانونية 13

2.1 المقصود بالمناولة (المقاولة من الباطن) 14

1.2.1 التأصيل القانوني لعقد المقاولة من الباطن وأنواعه 14

2.2.1 أركان عقد المناولة وشروط مشروعيته 14

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة 15

1.3.1 المقارنة المنهجية بين الشغل المؤقت والمناولة 15

2.3.1 التمييز عن عقد الشغل المحدد المدة (CDD) 15

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة 16

1.4.1 الفاعلون الأربعة وأدوارهم في الوضعية المهنية للمجموعة 8 16

2.4.1 إسقاط التمييز المفاهيمي على واقع النازلة الميدانية 17

خلاصة الفصل 17

الفصل الثاني: الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية **19**

مقدمة الفصل 19

1.2 المرجعيات القانونية 19

1.1.2 المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية 19

2.1.2 التوزيع البنيوي للنصوص داخل مدونة الشغل 20

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها) 20

1.2.2 شروط ممارسة النشاط ونظام الترخيص والكفالة المالية 20

2.2.2 الحالات الحصرية والمدد القصوى والوقاية والسلامة (المواد 496–505) . 21
3.2 أحكام المناولة وعقود الشغل المحددة المدة 21
1.3.2 أحكام عقد المقاولة من الباطن (المواد 86 إلى 91) 22
2.3.2 ضوابط عقد الشغل المحدد المدة (المادتان 16 و17) 22
4.2 النصوص التنظيمية وقراءة نقدية في مكامن القصور 23
1.4.2 المراسيم التطبيقية والاتفاقيات الجماعية 23
2.4.2 مكامن القصور التشريعي والثغرات الهيكلية 23
خلاصة الفصل 24

الفصل الثالث: الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت **25**
مقدمة الفصل 25
1.3 استبدال أجير توقف عقده 25
1.1.3 مضمون الحالة ونطاق التوقف المشروع 26
2.1.3 شروطها وحدودها القانونية 26
2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط 27
1.2.3 مضمون التزايد المؤقت ومعايير تحققه 27
2.2.3 القيود الزمنية والمنع بعد الفصل الاقتصادي 27
3.3 الأشغال الموسمية والظرفية 27
1.3.3 مضمون الأشغال الموسمية والأشغال التي استقر العرف بشأنها 27
2.3.3 النظام الزمني الصارم (ستة أشهر غير قابلة للتجديد) 28
4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة) 28
1.4.3 الموانع التشريعية الصريحة ومدى جواز تلبية الحاجيات الدائمة 28
2.4.3 إسقاط الضوابط الحصرية على وضعية المجموعة 8 29
خلاصة الفصل 29

الفصل الرابع: التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة **30**
مقدمة الفصل 30
1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت 30
1.1.4 الالتزامات الإدارية والتنظيمية (قبل المزاولة وتجاه الإدارة) 31
2.1.4 الالتزامات الجوهرية تجاه الأجير المؤقت 31
2.4 التزامات المقاولة المستعملة 32
1.2.4 الالتزامات السابقة للجوء إلى الأجير المؤقت 32
2.2.4 الالتزامات أثناء تنفيذ المهمة والصحة والسلامة 32

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها 33
1.3.4 البيانات الإلزامية لعقد الوضع رهن الإشارة وعقد المهمة 33
2.3.4 المدة القصوى والتجديد وجزاء تجاوز الآجال 34
4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته 34
1.4.4 منظومة الحقوق والضمانات المقررة للأجير المؤقت 34
2.4.4 إسقاط الالتزامات والضمانات على وضعية المجموعة 8 34
خلاصة الفصل 35

الفصل الخامس: المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة 36
مقدمة الفصل 36
1.5 مسؤولية الشركة الأصلية 36
1.1.5 المسؤولية المباشرة للمقاولة المستعملة في التشغيل المؤقت 37
2.1.5 المسؤولية الرقابية والقضائية للمقاول الأصلي في المناولة 37
2.5 مسؤولية شركة المناولة 38
1.2.5 المسؤولية الأصلية كمشغل مباشر عن الأجور والعقود والتصريح الاجتماعي . 38
2.2.5 المسؤولية عند الإفلاس وسحب الترخيص واللجوء إلى الكفالة 38
3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل) 39
1.3.5 شروط قيام المسؤولية الاحتياطية والدعوى المباشرة (المادتان 89 و90) . . 39
2.3.5 نطاق التضامن في حوادث الشغل والأمراض المهنية والوقاية الصحية . . . 39
4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات 40
1.4.5 الجزاءات المدنية وإعادة تكييف العقد والتعويضات 40
2.4.5 الجزاءات الزجرية والإدارية والمالية 40
خلاصة الفصل 41

الفصل السادس: دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون 42
مقدمة الفصل 42
1.6 اختصاصات مفتش الشغل 43
1.1.6 الاختصاصات الرقابية على مقاولات التشغيل المؤقت والمناولة 43
2.1.6 الاختصاصات الإصلاحية والتوجيهية والتصالحية 44
2.6 مساطر المراقبة والمعاينة 44
1.2.6 صلاحيات الدخول المفاجئ وفحص السجلات والوثائق 44
2.2.6 الاستجواب الميداني والتحقق من علاقة التبعية الفعلية 45
3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات 45

1.3.6 مسطرة الملاحظات والإنذارات وتحديد آجال التصحيح 45
2.3.6 تحرير المحاضر الرسمية وحجيتها والإحالة القضائية 46
4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية 47
1.4.6 الإكراهات البشرية واللوجستيكية وضعف الأثر الردعي للغرامات 48
2.4.6 صعوبة إثبات المناولة الصورية والخوف الوظيفي للأجراء 48
خلاصة الفصل 48

الفصل السابع: الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل) 50
مقدمة الفصل 50
1.7 الآثار على الأجراء 51
1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية والفوارق الأجرية 51
2.1.7 مخاطر السلامة المهنية وتراجع الحماية الاجتماعية (CNSS/AMO) 51
2.7 الآثار على المقاولة 52
1.2.7 المكاسب الاقتصادية والمرونة التنافسية للمقاولة 52
2.2.7 المخاطر التنظيمية والمسؤولية القانونية التضامنية 53
3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي 54
1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتقييد الممارسة النقابية 54
2.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية وازدواجية المشغل 54
4.7 الآثار على سوق الشغل 54
1.4.7 تسهيل الاندماج المهني وتقليص الاقتصاد غير المهيكل 54
2.4.7 الاختلالات الهيكلية في الصناديق الاجتماعية وتعميم العمل الهش 55
خلاصة الفصل 56

الفصل الثامن: دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين 57
مقدمة الفصل 57
1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8 57
1.1.8 توصيف النازلة المهنية ومؤشراتها الميدانية 57
2.1.8 جرد المخالفات الجوهرية المثارة في النازلة 58
2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة 59
1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة الأصلية والمستعملة) 59
2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة والتشغيل المؤقت 60
3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل 61
1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني 61

2.3.8 تدخل مفتش الشغل وصلاحياته الرقابية والتصالحية 61
4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة 62
1.4.8 الأسئلة المفاهيمية والتنظيمية (الأسئلة 1 إلى 3) 62
2.4.8 أسئلة الالتزامات والحاجيات الدائمة والمسؤولية (الأسئلة 4 إلى 6) 63
خلاصة الفصل 64

الفصل التاسع: الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة 65
مقدمة الفصل 65
1.9 الاجتهاد القضائي المغربي 66
1.1.9 المبادئ القضائية الضابطة للعلاقة الثلاثية (التكييف، التبعية، والإنهاء) . . 66
2.1.9 قرارات مرجعية لمحكمة النقض المغربية 66
2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة 68
1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع 68
2.2.9 توجهات محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في معالجة المناولة المقنعة . . . 68
3.9 التجربة المقارنة 69
1.3.9 التجارب الأوروبية الرائدة (فرنسا، إسبانيا، وألمانيا) 69
2.3.9 التجارب العربية المقارنة وتحديثاتها التشريعية (تونس ومصر) 70
4.9 المعايير الدولية للشغل 70
1.4.9 منظومة اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل اللائق (2030) 70
2.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية 71
خلاصة الفصل 71

الفصل العاشر: الاختلالات والتوصيات 72
مقدمة الفصل 72
1.10 الاختلالات التشريعية 73
1.1.10 قصور قواعد التكييف والجزاءات وغياب المساواة الأجرية الصريحة 73
2.1.10 محدودية التفعيل الميداني للجنة الثلاثية وثغرات المادة 89 73
2.10 الاختلالات العملية 74
1.2.10 التحايل على استقرار العمل والتمييز الأجري والتضييق النقابي 74
2.2.10 إكراهات جهاز التفتيش وانتشار الشركات الوهمية 74
3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة 75
1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة) 75
2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش 76

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء 76
1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل 76
2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني 77
خلاصة الفصل 77

الخاتمة العامة **78**

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية **80**

الملحق الثاني: نماذج عقود استرشادية **85**

لائحة المراجع **88**

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة

تمهيد وتأصيل تاريخي واقتصادي

شهدت المنظومة الاقتصادية والإنتاجية العالمية خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية فرضتها عولمة الأسواق، واحتدام المنافسة، وثورة التكنولوجيا وسرعة تدفق رؤوس الأموال. وقد ألقت هذه التحولات بظلالها المباشرة على العلاقات المهنية وأنماط إدارة الموارد البشرية، حيث تراجعت المقاولات الحديثة تدريجياً عن النمط التقليدي للتشغيل القائم على الاستقرار الوظيفي وعقد الشغل الفردي غير المحدد المدة (CDI) كقاعدة عامة وحيدة، لصالح البحث المحموم عما بات يعرف في الأدبيات الاقتصادية والقانونية بـ «**مرونة الشغل**» (*l'emploi de Flexibilité*).

وتتجلى هذه المرونة في قدرة المنشأة على ملاءمة حجم وقدرات مواردها البشرية مع تقلبات السوق ودورات الإنتاج وفترات الذروة المفاجئة دون تحمل الأعباء المالية والتنظيمية الثقيلة المترتبة على إنهاء عقود الشغل القارة. وفي هذا السياق، برز نمطان أساسيان ومترابطان لإعادة هيكلة قوة العمل:

1. **الشغل المؤقت (*Intérim / temporaire Travail*):** وهو علاقة ثلاثية الأبعاد تقوم بمقتضاها مقاولة متخصصة مرخص لها بوضع أجراء ترتبط معهم بروابط تعاقدية رهن إشارة منشأة أخرى مستعملة، لأداء مهام غير دائمة وبشروط محددة حصراً.

2. **المناولة أو المقاولة من الباطن (*Sous-traitance*):** وهي تقنية تعاقدية تجارية يعهد بموجبها مقاول أصلي إلى مقاول آخر مستقل بإنجاز عمل أو تقديم خدمة متخصصة، محتفظاً بالتبعية المهنية والفنية لأجرائه.

وعلى صعيد النسيج الاقتصادي المغربي، تسارع اللجوء إلى هاتين الآليتين منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي مع انفتاح الاقتصاد الوطني وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر وتنامي قطاعات استراتيجية كالسيارات والطيران واللوجستيك والصناعات الغذائية. ورغم أن هذا التوجه وفّر متنفساً حقيقياً للمقاولات لتخفيض تكاليف التسيير وضمان التنافسية، وفتح أمام فئات واسعة من الشباب والباحثين عن شغل بوابة للاندماج المهني واكتساب المهارات، إلا أنه أفرز في المقابل إشكالات بنيوية بالغة الخطورة؛ حيث أدى تفكيك الرابطة العقدية الثنائية المباشرة بين الأجير ورب العمل الفعلي إلى إضعاف الحماية الاجتماعية، وتشتيت عناصر التبعية القانونية، وتنامي مظاهر الهشاشة المهنية وتدني الأجور.

الإطار الدستوري والمرجعية الدولية

تتقاطع إشكالية الشغل المؤقت والمناولة مع ثنائية دستورية بالغة الدقة؛ فمن جهة، يكرس **دستور المملكة المغربية لسنة 2011** في فصله الخامس والثلاثين (35) حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، وضمان مناخ ملائم للاستثمار. ومن جهة ثانية، ينص الفصل الحادي والثلاثون (31) على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، وضمان شروط عمل لائقة وعادلة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتكوين المهني.

ودولياً، تكتسي هذه المسألة عناية خاصة لدى **منظمة العمل الدولية (OIT)**، التي وضعت معايير متقدمة للتوفيق بين مرونة السوق وحماية العمال:

- **الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة (1997):** التي كرست الاعتراف بالدور الإيجابي لشركات التشغيل المؤقت في تسيير سوق الشغل، شريطة إخضاعها لترخيص صارم، ومنع اقتطاع أي مصاريف أو أتعاب من أجور العمال، وإقرار مسؤولية مشتركة واضحة تضمن تمتع الأجراء بكافة حقوقهم الأساسية والتفاوض الجماعي.
- **التوصية رقم 198 بشأن علاقة العمل (2006):** التي شددت على المعيار الجوهري المتمثل في «**مبدأ أولوية الواقع على المظاهر والشكل**» (*Principe de la primauté des faits*)؛ حيث تقضي بوجوب تكييف علاقة الشغل بالنظر إلى الوقائع الميدانية وممارسة السلطة الفعلية، بصرف النظر عن التسميات أو العقود الصورية التي يضفيها الأطراف للتنصل من موجبات القانون.

سياق الدراسة وأهميتها

تنطلق هذه الدراسة من واقعة عملية ذات راهنية قصوى تتكرر بصورة شبه نمطية في العديد من المنشآت الصناعية والإنتاجية الكبرى بالمغرب:

> «شركة صناعية كبرى تعقد اتفاقاً مع مقاولة متخصصة تحت غطاء "المناولة"، غير أن المحتوى الفعلي للعقد ينحصر في توفير اليد العاملة والعمالة اليدوية. ويشتغل هؤلاء العمال داخل أسوار المصنع ذاته لسنوات متتالية، جنباً إلى جنب مع أجراء المقاولة الأصلية، مؤدين نفس المهام والوظائف المندرجة في النشاط العادي والمستمر للمصنع، وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لأطر المقاولة المستفيدة. ورغم ذلك، يتقاضى هؤلاء العمال أجوراً أدنى، ويحرمون من التعويضات والترقيات والامتيازات الاجتماعية الممنوحة لنظرائهم القارين، وسط غموض كامل يكتنف الجهة المسؤولة قانونياً عن سلامتهم وحمايتهم وضمان حقوقهم».

وتتفرع أهمية تفكيك هذه النازلة إلى أربعة أبعاد متداخلة:

- **البعد القانوني والتنظيمي:** ضبط الفوارق الماهوية الفاصلة بين الشغل المؤقت، والمقاولة من الباطن، وعقد الشغل المحدد المدة ،(CDD) والتمييز بين الإسناد المشروع للخدمات وبين جريمة "إعارة اليد العاملة غير المشروعة بمقابل" والتحايل على أحكام مدونة الشغل (القانون رقم 99.65).
- **البعد الاجتماعي والإنساني:** صيانة كرامة الأجراء ودرء الهشاشة المزدوجة الناتجة عن تدني الأجر وعدم استقرار الرابطة العقدية، وتكريس المبدأ الحقوقي الكوني: «أجر متساوٍ عن عمل متساوي القيمة»، وضمان المساواة التامة في شروط الوقاية والسلامة وحوادث الشغل.
- **البعد الاقتصادي والتنافسي:** تحديد التخوم الفاصلة بين المرونة الاقتصادية المشروعة التي تعزز تنافسية المقاولة وتساعدها على امتصاص الأزمات الظرفية، وبين "الإغراق الاجتماعي" (*social Dumping*) القائم على ضغط التكاليف عبر استغلال الثغرات التشريعية، بما يضر بالتنافسية الشريفة بين المقاولات.
- **البعد العملي والمؤسساتي:** رسم معالم المسؤولية القانونية المدنية والجنائية للأطراف (المشغل الأصلي والوسيط)، وتحديد نطاق التدخل الرقابي المتاح لمفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي لإنفاذ مقتضيات النظام العام الاجتماعي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة.

الإشكالية المركزية

في ضوء التجاذب الدائم بين ضرورات المرونة التدبيرية للمقاولات من جهة، ومقتضيات الاستقرار المهني والأمن التعاقدي للأجراء من جهة ثانية، تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول التساؤل الجوهري الآتي:

الإشكالية المحورية

إلى أي حد يوفق الإطار القانوني المغربي في تحقيق التوازن الحرج بين تلبية متطلبات المقاولات في المرونة وتقليص التكاليف عبر الشغل المؤقت والمناولة، وبين صيانة الحقوق الجوهرية للأجراء وحمايتهم من مظاهر الاستغلال والتحايل التعاقدي على أرض الواقع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأم جملة من التساؤلات الفرعية النسقية:

1. ما هي الخصائص المفاهيمية المميزة لكل من الشغل المؤقت وعقد المقاولة من الباطن، وما هي المعايير الضابطة للفصل بينهما وبين عقود الشغل محددة المدة ؟(CDD)
2. ما مدى دقة الحالات الحصرية والقيود الزمنية والموضوعية التي رسمها المشرع المغربي في المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل لتأطير الاستعانة بمقاولات التشغيل المؤقت؟

3. ما هي الالتزامات والضمانات المقررة لصالح الأجير تجاه كل من المشغل القانوني (الوسيط) والمستعمل الفعلي، لا سيما في مجالات الأجر، والتصريح بالضمان الاجتماعي، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية؟

4. ما هي حدود المسؤولية القانونية الملقاة على المقاول الأصلي في عقود المناولة وفقاً للمادتين 89 و90 من المدونة، وما مدى كفاية شروط هذه المسؤولية لضمان حقوق العمال في حالة إعسار المقاول من الباطن؟

5. هل يملك القضاء الاجتماعي وأجهزة تفتيش الشغل الأدوات والآليات الكفيلة بزجر الممارسات الصورية، وإعادة تكييف عقود المناولة التي تستعمل كغطاء لتوفير يد عاملة دائمة إلى عقود شغل مباشرة وغير محددة المدة؟

فرضيات البحث

سعياً للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع واختبار صحة الطروحات الفقهية والقضائية، تنطلق دراستنا من الفرضيات العلمية الأربع التالية:

1. **الفرضية الأولى (التباين الماهوي في محل الالتزام):** يختلف عقد الشغل المؤقت جوهرياً عن عقد المناولة من حيث موضوع الالتزام؛ فالشغل المؤقت ينصب حصراً على وضع طاقة عمل بشرية رهن إشارة المستعمل مع انتقال جزء من التبعية القانونية، في حين تنصب المناولة على التزام المقاول من الباطن بتحقيق نتيجة مستقلة (شغل أو خدمة) عبر وسائله وإشرافه التقني المباشر دون تفويت التبعية.

2. **الفرضية الثانية (عدم مشروعية تغطية الحاجيات الدائمة):** إن استخدام الأجراء المؤقتين أو عمال المناولة لشغل مناصب قارة ولأداء مهام تدخل في صميم النشاط الدائم والعادي للمقاولة المستعملة لسنوات متواصلة، يمثل خرقاً جوهرياً للنظام العام الاجتماعي، ويبرر قانوناً وقضائياً إسقاط الحجاب التعاقدي وإعادة تكييف العلاقة إلى عقد شغل غير محدد المدة (CDI) مباشر مع المقاولة المستعملة.

3. **الفرضية الثالثة (قصور نظام المسؤولية الاحتياطية بالمناولة):** يعاني نظام المسؤولية الاحتياطية المنصوص عليه في المادة 89 من مدونة الشغل من ثغرات هيكلية حادة؛ لكونه يعلق مساءلة المقاول الأصلي على شروط عسيرة في مقدمتها ثبوت إعسار المقاول من الباطن وعدم تقييده في السجل التجاري وعدم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويحصر الأداء في حدود المبالغ المترتبة بذمته، مما يفرغ الحماية الاجتماعية للأجراء من محتواها العملي.

4. **الفرضية الرابعة (رهان الفعالية الرقابية):** إن صيانة التوازن الاجتماعي وحماية العمال في هذه الأنماط المرنة تظل رهينة بتعزيز الصلاحيات التقديرية والضبطية لمفتشي الشغل، وتكريس شجاعة القضاء

الاجتماعي في تطبيق مبدأ "أولوية الواقع على المظهر التعاقدي"، فضلاً عن مراجعة العقوبات الزجرية الهزيلة المنصوص عليها في المادة 505 من المدونة.

المنهجية المعتمدة وتقسيم التقرير

ولمعالجة الإشكالية وفحص الفرضيات، تعتمد هذه الدراسة تكاملاً منهجياً متعدد الروافد:

- **المنهج التحليلي التأصيلي:** لتشريح وتفسير النصوص القانونية المؤطرة في مدونة الشغل (القانون 99.65) والقوانين المكملة (قانون الضمان الاجتماعي وقانون التعويض عن حوادث الشغل)، ورصد مكامن قوتها وثغراتها.
- **المنهج المقارن:** لمقارنة المنظومة القانونية المغربية مع نظيرتها في التشريعات المقارنة (خاصة التشريع الفرنسي) ومعايير منظمة العمل الدولية، للوقوف على التطورات الحديثة في تكييف المسؤوليات.
- **منهج دراسة الحالة والمنهج العملي:** لتنزيل القواعد المجردة على واقع النازلة المعروضة، وتشخيص أدوار الفاعلين الحقيقيين (المشغل، الوسيط، الأجراء، مفتش الشغل، القضاء).

وبناءً على هذه المقاربة، جرى تقسيم هذا التقرير البحثي إلى عشرة فصول متناسقة ومبنية وفق هندسة موحدة:

- **الفصل الأول:** الإطار المفاهيمي (الشغل المؤقت، المناولة، التمييز بينهما).
- **الفصل الثاني:** الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية.
- **الفصل الثالث:** الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت.
- **الفصل الرابع:** التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة.
- **الفصل الخامس:** المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة.
- **الفصل السادس:** دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون.
- **الفصل السابع:** الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل).
- **الفصل الثامن:** دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين.
- **الفصل التاسع:** الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة.
- **الفصل العاشر:** الاختلالات والتوصيات.

وينتهي التقرير بخاتمة عامة تركيبية تجيب عن الإشكالية المحورية وتلخص الحلول القانونية لأسئلة النازلة، متبوعة بملحقين (نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل ونماذج عقود استرشادية) ولائحة المراجع المعتمدة.

الفصل الأول

الإطار المفاهيمي (الشغل المؤقت، المناولة، التمييز بينهما)

مقدمة الفصل

يُعد الضبط المفاهيمي منطلقاً أساسياً وحجر الزاوية في أي دراسة قانونية واجتماعية معمقة؛ إذ إن الخلط بين المفاهيم في حقل العلاقات المهنية لا يقف عند حدود التوصيف النظري، بل ينعكس مباشرة على تحديد القواعد الآمرة الواجبة التطبيق، وتعيين أطراف المسؤولية، ورسم معالم الحماية المقررة للطرف الضعيف في الرابطة العقدية وهو الأجير.

ويبرز هذا التداخل جلياً في الممارسة العملية بين تقنيتي **الشغل المؤقت** (*Travail temporaire*) **والمناولة أو المقاولة من الباطن** (*Sous-traitance*)؛ فهما يشتركان ظاهرياً في إلحاق طرف ثالث وسيط بين العامل والمنشأة المستفيدة من جهده العضلي أو الفكري. غير أن هذا التشابه الشكلي يخفي تبايناً جوهرياً في الفلسفة القانونية ومحل الالتزام وطبيعة التبعية.

ولإحكام هذا التأصيل المفاهيمي، ينقسم هذا الفصل إلى أربعة محاور رئيسية متسقة:

- **أولاً:** المقصود بالشغل المؤقت وهندسته التعاقدية الثلاثية؛
- **ثانياً:** المقصود بالمناولة (المقاولة من الباطن) وأركان مشروعيتها؛
- **ثالثاً:** الفرق المنهجي بين الشغل المؤقت وعقد المناولة وعقد الشغل المحدد المدة؛
- **رابعاً:** الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة وإسقاط التمييز على وضعية المجموعة 8.

1.1 المقصود بالشغل المؤقت

1.1.1 التعريف القانوني لمقاولة التشغيل المؤقت وأركانه

عرف المشرع المغربي مقاولة التشغيل المؤقت في المادة 495 من مدونة الشغل بأنها: « كل شخص اعتباري، مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 477، والمتمثل في تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتاً، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل"، يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها».

وانطلاقاً من هذا النص الصريح، يتأسس مفهوم الشغل المؤقت على أركان قانونية آمرة تهدف إلى ضبط هذه المهنة ومنع انحرافها:

1. **الشخصية الاعتبارية المسبقة:** حصر المشرع مزاولة هذا النشاط في الأشخاص الاعتباريين (شركات تجارية برأسمال لا يقل عن 100.000 درهم طبقاً للمادة 481)، مانعاً الأشخاص الذاتيين من ممارسته. والغاية من هذا الشرط هي ضمان ملاءة مالية ومسك محاسبة منتظمة تتيح مراقبة التدفقات المالية وقدرة الشركة على الوفاء بأجور الأجراء واشتراكاتهم الاجتماعية.

2. **مبدأ حصرية النشاط (*d'exclusivité Principe*):** أوجبت المادة 495 أن «يقتصر عملها» على نشاط وضع الأجراء رهن الإشارة. فلا يجوز قانوناً لشركة التشغيل المؤقت أن تجمع بين هذا النشاط وأنشطة تجارية أخرى، كالمقاولات العامة أو الخدمات أو التوريدات، وذلك لقطع الطريق أمام استغلال الأجراء في أنشطة موازية أو خلط الذمم المالية.

3. **الطابع الاستثنائي والعارض للعمل («المهمة»):** لا يمارس الأجير المؤقت عملاً دائماً ومستمراً، بل يُعيّن لإنجاز «مهمة» (*Mission*) محددة الأجل والهدف، ومحصورة في الحالات التي عددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 496 من المدونة.

2.1.1 العلاقة الثلاثية وتجزئة التبعية القانونية

تتميز علاقة الشغل المؤقت بتركيبتها الثلاثية غير النمطية، إذ تنفصم فيها الثنائية الكلاسيكية لعقد الشغل (أجير – مشغل) لتتحول إلى شبكة تعاقدية تضم ثلاثة فاعلين أساسيين تحكمهم رابطتان عقديتان:

- **الرابطة العقدية الأولى (عقد الشغل المؤقت أو عقد المهمة):** وهو عقد يربط بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير (المادة 501). وبموجبه تعد المقاولة هي **المشغل القانوني الحصري**؛ فهي التي تتحمل عبء أداء الأجر، والتعويض عن العطل المؤدى عنها، والتصريح الإجباري بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وممارسة السلطة التأديبية والجزائية كالفصل أو الإنذار.

- **الرابطة العقدية الثانية (عقد وضع الأجير رهن الإشارة):** وهو عقد تجاري يربط مقاولة التشغيل المؤقت بالمقاولة المستعملة. وقد اشترطت المادة 499 كتابته وبيان سبب اللجوء، ومدة المهمة، ومكانها، والمقابل المالي المتفق عليه لتوفير اليد العاملة.

وينجم عن هذه الهندسة ما يسميه الفقه الاجتماعي بـ «**تجزئة التبعية القانونية**» (*du Démembrement subordination de lien*)؛ حيث تنشطر عناصر التبعية إلى شقين:

- **تبعية قانونية وإدارية:** تظل لصيقة بمقاولة التشغيل المؤقت (إبرام العقد، الأجر، التأديب، وإنهاء العلاقة التعاقدية).

- **تبعية تقنية ووظيفية وميدانية:** تنتقل فعلياً إلى المقاولة المستعملة طيلة مدة المهمة؛ إذ يمارس مسؤولوها سلطة الإشراف والمراقبة اليومية، وتوجيه التعليمات التقنية، وتحديد وتائر العمل وأوقاته، وإلزام الأجير بقواعد النظام الداخلي وتدابير السلامة والوقاية المعمول بها داخل المنشأة (المادة 504).

2.1 المقصود بالمناولة (المقاولة من الباطن)

1.2.1 التأصيل القانوني لعقد المقاولة من الباطن وأنواعه

نصت المادة 86 من مدونة الشغل على أن المقاولة من الباطن هي: «عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولاً من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو بأن ينجز له خدمة من الخدمات، كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، شريطة ألا يترتب عليه أي مساس بحقوق أجرائها».

والمناولة في جوهرها الاقتصادي والقانوني هي أسلوب من أساليب التنظيم الصناعي والإنتاجي تتوخى من خلاله المقاولة الأصلية تفويض أجزاء من نشاطها إلى مقاولين مستقلين يمتلكون المعرفة التقنية والوسائل اللوجستية التي تفتقر إليها المنشأة الأصلية، وتتخذ في التطبيق صورتين رئيسيتين:

- **مناولة التخصص (*spécialité de Sous-traitance*):** حيث تفتقر المقاولة الأصلية للخبرة التقنية أو التجهيزات الدقيقة، فتعمد إلى إسناد أشغال الصيانة المعقدة، أو الأنظمة المعلوماتية، أو الأمن والحراسة والنظافة إلى شركات مختصة تمتلك الدراية والمهارات اللازمة.

- **مناولة السعة (*capacité de Sous-traitance*):** وتلجأ إليها المنشأة عندما تعجز وسائلها الذاتية عن استيعاب حجم الطلبات المتزايدة مؤقتاً، فتسند جزءاً من التصنيع لمقاول خارجي ينجزه في ورشاته الخاصة أو داخل منشأة المقاول الأصلي بوسائل إشراف مستقلة.

2.2.1 أركان عقد المناولة وشروط مشروعيته

لكي يظل عقد المناولة صحيحاً ومشروعاً ولا ينحرف إلى عملية تسخير غير مشروع لقوة العمل، يجب أن تتوافر فيه جملة من الشروط والأركان الجوهرية:

1. **شكلية الكتابة:** فرضت المادة 86 إفراغ العقد في محرر مكتوب لبيان حدود العملية وطبيعة الأشغال أو الخدمات المسندة.

2. **محل العقد (تحقيق نتيجة متخصصة):** يلتزم المقاول من الباطن بإنجاز شغل أو أداء خدمة محددة المعالم تقنياً تنتهي بتحقيق نتيجة ملموسة ومستقلة، وليس مجرد تقديم وتوريد أجراء أو وضع ساعات عمل رهن تصرف المقاول الأصلي.

3. **الاستقلال الإداري والتقني الكامل:** يظل المقاول من الباطن هو المشغل الحصري لأجرائه قانونياً وفعلياً؛ فهو الذي يمارس عليهم سلطة الإدارة والتوجيه والإشراف والتأديب عبر أطره ورؤساء ورشاته، دون أن يتدخل المقاول الأصلي في توجيه عمال المناولة بصورة مباشرة.

4. **استخدام وسائل ومعدات ذاتية:** يفترض في المقاول من الباطن أن يقدم أدوات العمل ومعداته ومواده الأولية، ما لم تتطلب طبيعة الخدمة استعمال آلات المنشأة الأصلية بمقتضى بند تعاقدي صريح ومبرر تقنياً.

5. **شرط عدم المساس بحقوق الأجراء الأصليين:** علق المشرع مشروعية اللجوء إلى المناولة بشرط ألا يترتب عليها أي مساس بحقوق أجراء المقاولة الأصلية، مانعاً استعمالها لتجاوز مكتسبات الأجراء أو كوسيلة للإغلاق الجزئي للمنشأة لتسريح العمال وتعويضهم بمقاولات باطن أقل كلفة.

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

1.3.1 المقارنة المنهجية بين الشغل المؤقت والمناولة

لتوضيح الحدود الفاصلة بدقة بين المؤسستين، يقدم الجدول المقارن الآتي تحليلاً تفصيلياً لعناصر التمايز بينهما:

2.3.1 التمييز عن عقد الشغل المحدد المدة (CDD)

يمثل عقد الشغل المحدد المدة، المنظم بمقتضى المواد 16 و17 من مدونة الشغل، الإطار القانوني التقليدي للمرونة المباشرة:

- **رابطة ثنائية مباشرة:** يُبرم العقد مباشرة بين المشغل المستفيد والأجير، وتجتمع في المشغل كافة عناصر التبعية القانونية والفنية دون أي وساطة.

- **الاستثناء من الأصل:** يظل العقد غير محدد المدة (CDI) هو الأصل العام والمهيمن في مدونة الشغل، ولا يجوز إبرام عقد محدد المدة إلا في الحالات المحددة حصراً بنص المادة 16 والمرسوم رقم 2.19.793 (إحلال أجير، تزايد نشاط مؤقت، أو قطاعات استثنائية محددة).

وجه المقارنة	الشغل المؤقت (*Intérim*)	المناولة (*Sous-traitance*)
الأساس التشريعي	المواد 495 وما يليها من مدونة الشغل	المواد 86 وما يليها من مدونة الشغل
محل الالتزام	وضع قوة عمل بشرية رهن إشارة المستعمل	أداء شغل فني أو تقديم خدمة متخصصة متكاملة
طبيعة التزام المقاول	التزام ببذل عناية (توفير عمال مؤهلين)	التزام بتحقيق نتيجة محددة ومستقلة
السلطة والإشراف الميداني	سلطة التوجيه والمراقبة للمقاولة المستعملة	السلطة الفنية والتوجيهية حصرية لمقاول الباطن
وسائل العمل والتجهيزات	تعود للمقاولة المستعملة وتوضع تحت تصرف الأجير	يوفرها المقاول من الباطن كأصل عام
المقابل المالي والفوترة	فاتورة تحتسب على أساس عدد ساعات العمل والأجور	فاتورة إجمالية أو جزافية تحدد بحسب إنجاز الخدمة
مدة التعاقد	محددة بمدد قصوى حصرية بموجب المادة 500	ترتبط بالمدة الضرورية لإنجاز الصفقة أو المشروع
المسؤولية القانونية	مسؤولية مباشرة على المستعمل في السلامة والتأمين (المادة 504)	مسؤولية احتياطية للمقاول الأصلي وفق شروط المادة 89، بما في ذلك حوادث الشغل داخل مؤسساته

جدول 1.1: المقارنة النسقية والمفاهيمية بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

- **التقييد الزمني والتحويل التلقائي:** حُصر اللجوء إلى العقد المحدد المدة عند فتح مقاولة أو مؤسسة أو إطلاق منتوج جديد في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة في القطاعات غير الفلاحية (وسنتين كحد أقصى في القطاع الفلاحي وفق المادة 17)؛ وإذا استمر العمل بالعقد المبرم لمدة أقصاها سنة إلى ما بعد أجله يصبح غير محدد المدة بقوة القانون (المادة 17)، وهو نص تحويلي صريح يفتقر إلى مثيل مباشر له في باب الشغل المؤقت بالمغرب.

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة

1.4.1 الفاعلون الأربعة وأدوارهم في الوضعية المهنية للمجموعة 8

ترسم النازلة الميدانية الخاصة بالمجموعة 8 شبكة علاقات متداخلة بين أربعة فاعلين رئيسيين داخل الوحدة الصناعية، يتقاسمون المراكز القانونية والمصالح المتعارضة:

1. **المقاولة الأصلية / المستعملة (يمثلها مدير المصنع):** شركة صناعية كبرى تلجأ إلى وساطة خارجية لتشغيل عمال داخل خطوط إنتاجها منذ سنوات، مدافعةً عن المناولة باعتبارها آلية لتقليص كلفة اليد العاملة وتسهيل تدبير الموارد البشرية.

2. **المقاولة الوسيطة (يمثلها مسؤول شركة المناولة والتشغيل المؤقت):** شركة تتولى ظاهرياً توفير اليد العاملة للمصنع بموجب عقد تصفه بـ«المناولة»، وتصرف للعمال أجوراً أدنى من الأجراء الأصليين مع تغطية اجتماعية محدودة أو منعدمة.

3. **الأجير المؤقت / عامل المناولة:** العامل الذي يؤدي مهام التصنيع والإنتاج نفسها التي يؤديها أجراء المصنع الدائمون منذ سنوات، ويتساءل عن مشروعية وضعيته المهنية وعن التمييز الأجري وعن الجهة المسؤولة عن حقوقه.

4. **مفتش الشغل:** العون الإداري الرقابي المكلف قانوناً بالتحقق من طبيعة العلاقة التعاقدية الفعلية، ومراقبة التبعية الميدانية، وضبط خروقات مدونة الشغل لحماية النظام العام الاجتماعي.

2.4.1 إسقاط التمييز المفاهيمي على واقع النازلة الميدانية

بإنزال المعايير الفقهية والضوابط القانونية على واقعة النازلة، تبرز جملة من الخلاصات التحليلية الحاسمة:

1. **انتفاء الصفة الحقيقية لعقد المناولة:** إن قصر موضوع التعاقد على «توفير اليد العاملة والعمالة اليدوية» يجرد العقد من جوهر المناولة القائم على التخصص والنتيجة المستقلة؛ فالشركة الأصلية لم تسند خدمة متكاملة مستقلة، بل استعارت عمالاً لدمجهم في صلب الدورة الإنتاجية للمصنع.

2. **ثبوت ممارسة التبعية المباشرة:** إن خضوع العمال للأوامر اليومية والتوجيه الفني الصادر عن أطر ومهندسي الشركة الأصلية ينفي الاستقلال الإداري والفني لشركة المناولة، مما يجعل هذه الأخيرة مجرد وسيط صوري لصرف الأجور.

3. **مخالفة قواعد الشغل المؤقت والمدد القانونية:** حتى لو حاول الأطراف تكييف العقد على أنه وضع يد عاملة مؤقتة، فإن المشرع يحصر هذا النشاط في مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة، ويمنع استخدام الأجراء لسنوات متواصلة، إذ تحصر المادة 500 المدد القصوى في 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو 6 أشهر غير قابلة للتجديد.

4. **إعمال مبدأ أولوية الواقع على المظهر (*réalité la de Primauté*):** بموجب هذا المبدأ المستقر في الاجتهاد القضائي المغربي والمكرس في التوصية الدولية رقم 198، فإن القاضي لا يقف عند التسمية التعاقدية، بل يكيف العلاقة المستمرة التي تلبي حاجات دائمة باعتبارها عقد شغل مباشر وغير محدد المدة (CDI) يربط العمال بالشركة الصناعية الأصلية.

خلاصة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن المشرع المغربي، وإن فتح باب المرونة من خلال الشغل المؤقت والمناولة، فإنه أحاطهما بضوابط موضوعية وشكلية دقيقة لمنع استغلالهما كأدوات للالتفاف على استقرار الشغل. وتكشف

دراسة وضعية المجموعة 8 أن استمرار العمال لسنوات داخل المصنع تحت إشراف أطره ينفي عن العقد صفة المناولة الحقيقية ويخرجه عن نطاق التشغيل المؤقت المشروع. ولتبيان النصوص المنظمة والواجبة التطبيق بتفصيل، ننتقل في الفصل الثاني لدراسة الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية.

الفصل الثاني

الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية

مقدمة الفصل

أفرد المشرع المغربي في مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) منظومة معيارية خاصة لتقنين العلاقات المهنية غير النمطية، مستهدفاً تحقيق التوازن بين متطلبات المقاولة في المرونة التسييرية والقدرة التنافسية من جهة، وبين صيانة النظام العام الاجتماعي وضمان الأمن المهني للأجراء من جهة ثانية. غير أن استقراء النصوص القانونية المنظمة لتقنيتي الشغل المؤقت والمناولة يكشف عن تفاوت هيكلي ملحوظ؛ إذ في الوقت الذي أحاط فيه المشرع الشغل المؤقت بترسانة تفصيلية من القيود الشكلية والموضوعية والمدد الزمنية الصارمة، اكتفى في المقابل بصياغة قواعد عامة ومقتضبة في تنظيم المقاولة من الباطن، مما فتح ثغرات للتحايل في الواقع الميداني.

وللإحاطة بهذا البناء التشريعي، يتناول هذا الفصل أربعة محاور مترابطة:

- **أولاً:** المرجعيات القانونية وهيكلتها في الدستور والمعايير الدولية والمدونة؛
- **ثانياً:** أحكام التشغيل المؤقت في مدونة الشغل (المواد 495 إلى 506)؛
- **ثالثاً:** أحكام المناولة وعقود الشغل المحددة المدة (المواد 86-91 و16-17)؛
- **رابعاً:** النصوص التنظيمية وقراءة نقدية في مكامن القصور التشريعي.

1.2 المرجعيات القانونية

1.1.2 المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية

تتأصل القواعد الحاكمة للتشغيل غير المباشر في المنظومة الدستورية للمملكة المغربية لسنة 2011، حيث ينص الفصل 31 على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب

استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والحماية الاجتماعية، فيما يكفل الفصل 35 حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر.

وتتكامل هذه المرجعية الدستورية الوطنية مع معايير منظمة العمل الدولية (OIT)، وعلى رأسها **الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة (1997)** التي تُلزم بتقييد الوساطة وإخضاعها للترخيص وحظر اقتطاع أي عمولات من أجور العمال، **والتوصية رقم 198 بشأن علاقة العمل (2006)** التي تكرس مبدأ «أولوية الواقع» عند تكييف العقود الشغلية.

2.1.2 التوزيع البنيوي للنصوص داخل مدونة الشغل

اعتمد المشرع المغربي منهجية الفصل الهيكلي بين مؤسستي الشغل المؤقت والمناولة داخل مدونة الشغل (القانون رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 الموافق لـ 11 سبتمبر 2003):

- **أحكام المناولة (المقاولة من الباطن):** أُدرجت ضمن الكتاب الأول المتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالشغل (المواد 86 إلى 91)، بوصفها عقداً تجارياً ومهنياً يكلف فيه مقاول أصلي مقاولاً من الباطن بإنجاز شغل أو خدمة.

- **أحكام الشغل المؤقت:** أُفردت لها المواد 495 إلى 506 ضمن **الباب الثاني من الكتاب الرابع** المتعلق بـ «الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء»، مما يعكس فلسفة المشرع في التعامل معها كنشاط استثنائي للوساطة خاضع لأحكام التراخيص والمراقبة الإدارية المقررة في المواد 477 وما يليها.

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها)

1.2.2 شروط ممارسة النشاط ونظام الترخيص والكفالة المالية

انطلاقاً من الطبيعة الحساسة لنشاط التشغيل المؤقت وما يكتنفه من مخاطر المضاربة بقوة العمل، أخضع المشرع تأسيس وتسيير هذه المقاولات لضوابط مالية وإدارية صارمة:

- **الترخيص الإداري المسبق والرأسمال الأدنى (المادتان 477 و481):** لا يجوز فتح مقاولة للتشغيل المؤقت إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ويشترط ألا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم مع عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر في حق المؤسسين أو المسيرين.

- **إيداع الكفالة المالية بصندوق الإيداع والتدبير (المادتان 482 و488):** ألزم المشرع في المادة 482 كل مقاولة تشغيل مؤقت بإيداع كفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) تعادل 50 مرة القيمة

الإجمالية السنوية للحد الأدنى القانوني للأجر، وتسمح المادة 488 للمحكمة المختصة، عند إعسار الوكالة أو سحب ترخيصها، بتخصيص هذه الكفالة لأداء مستحقات الأجراء وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

- **سحب الترخيص واستمرار الالتزامات (المادتان 487 و503):** يجوز للسلطة الحكومية سحب الإذن بالممارسة بقرار معلل ودون تعويض (المادة 487)، غير أن السحب لا يُعفي مسؤولي المقاولة من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأجراء وCNSS (المادة 503).

2.2.2 الحالات الحصرية والمدد القصوى والوقاية والسلامة (المواد 496–505)

رسخت المادة 496 مبدأً جوهرياً يقضي بأن اللجوء إلى الشغل المؤقت هو **استثناء محصور في أربع حالات فقط** بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء: إحلال أجير محل آخر (في غير حالة الإضراب)، أو التزايد المؤقت في النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو الأشغال التي استقر العرف على عدم اللجوء فيها لعقد غير محدد المدة.

كما حظرت المادة 497 اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة، ومنعت المادة 498 استخدامهم لمواجهة تزايد مؤقت في المناصب التي شملها فصل لأسباب اقتصادية خلال السنة الموالية للفصل. وألزمت المادة 504 المقاولة المستعملة باتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (وفق القانون رقم 18.12). ويوضح الجدول الآتي ضوابط المدة وفترة التجربة والعقوبة الزجرية:

حالة اللجوء (المادة 496)	المدة القصوى للمهمة (المادة 500)	فترة التجربة (المادة 502)
إحلال أجير محل آخر	طيلة مدة توقف عقد الأجير المتغيب	يومان إذا كان العقد مبرماً لأقل من شهر
تزايد مؤقت في نشاط المقاولة	3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط	3 أيام إذا تراوحت مدة العقد بين شهر وشهرين
أشغال موسمية وأعراف مهنية	6 أشهر غير قابلة للتجديد	5 أيام إذا فاقت مدة العقد شهرين
الجزاء الجنائي (المادة 505): غرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم عن مخالفة أحكام هذا الباب.		

جدول 1.2: الضوابط الإجرائية والمدد الزمنية وفترة التجربة في الشغل المؤقت

3.2 أحكام المناولة وعقود الشغل المحددة المدة

1.3.2 أحكام عقد المقاولة من الباطن (المواد 86 إلى 91)

نصت المادة 87 من مدونة الشغل على أن المقاول من الباطن يُعتبر مشغلاً خاضعاً لكافة أحكام المدونة، ونصوص الضمان الاجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ وإذا لم يكن مقيداً في السجل التجاري ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من المدونة في شأن الأجراء. كما أوجبت المادة 88 على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل (المادة 23) وورقة الأداء (المادة 370) البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

أما بشأن **المسؤولية الاحتياطية للمقاول الأصلي**، فقد نصت المادتان 89 و90 على أنه إذا أعسر المقاول من الباطن:

- **وكان في حالة إعسار؛**
- **ولم يكن مقيداً في السجل التجاري؛**
- **ولا منخرطاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛**

أصبح المقاول الأصلي مسؤولاً—في جميع الحالات وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لفائدة المقاول من الباطن—عن الوفاء بالالتزامات الخمسة التالية: أداء الأجور (مع مراعاة أجل الإشعار المحدد في 60 يوماً بالمادة 91)، والتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويضات عن الفصل، ودفع الاشتراكات الواجبة لـCNSS، ودفع الرسم الخاص بالتكوين المهني، مع تخويل الأجراء وCNSS حق إقامة دعوى مباشرة ضده (المادة 90). كما يكون المقاول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولاً عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته أو في ملحقاتها (الفقرة الأخيرة من المادة 89).

2.3.2 ضوابط عقد الشغل المحدد المدة (المادتان 16 و17)

ينظم القسم الخاص بانعقاد الشغل عقد الشغل المحدد المدة (CDD) كآلية مرونة ثنائية مباشرة بين المشغل والأجير دون وسيط:

- **شروط اللجوء الحصرية (المادة 16):** لا يُبرم عقد محدد المدة إلا في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها العلاقة غير محددة المدة: إحلال أجير محل آخر، ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، الشغل ذو الطبيعة الموسمية، أو في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية المحددة بنص تنظيمي أو اتفاقية شغل جماعية.
- **الحالات الخاصة والتحويل التلقائي (المادة 17):** يجيز القانون في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد محدد المدة لأقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح بعدها في جميع الحالات غير محدد المدة (كما يتحول العقد المبرم لأقصاها سنة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر العمل به إلى ما بعد أجله؛ وفي القطاع الفلاحي يمكن

إبرامه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين). وهي قاعدة تحويل تشريعية صريحة يفتقر إلى مثلها باب التشغيل المؤقت.

4.2 النصوص التنظيمية وقراءة نقدية في مكامن القصور

1.4.2 المراسيم التطبيقية والاتفاقيات الجماعية

تعزز الإطار التشريعي للمدونة بمراسيم تطبيقية، إلى جانب دور الاتفاقيات الجماعية (المواد 104 وما يليها) في تحسين ظروف الشغل القطاعية:

1. **المرسوم رقم 2.19.456 (الصادر في 30 يناير 2020، الجريدة الرسمية عدد 6855):** المحدد لتكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496، والتي تتألف من 18 عضواً وفق تركيبة ثلاثية (الإدارة، المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً)، وقد حل محل المرسوم السابق رقم 2.04.464 الصادر سنة 2004.
2. **المرسوم رقم 2.19.793 (الصادر في 23 يوليو 2020):** المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة استناداً إلى المادة 16 من المدونة.

2.4.2 مكامن القصور التشريعي والثغرات الهيكلية

تكشف القراءة النقدية لأحكام مدونة الشغل عن ثغرات بنيوية تتكرر آثارها في الممارسة الميدانية:

- **اختلال التوازن بين الشغل المؤقت والمناولة:** مقابل التقييد الصارم للشغل المؤقت بمدد لا تتعدى 3 إلى 6 أشهر (المادة 500)، وردت أحكام المناولة (المواد 86-91) فضفاضة دون تحديد مدد قصوى أو حالات حصرية، مما شجع على التحايل عبر «مناولة مقنعة».
- **ضيق شروط المادة 89:** يعفي اشتراط عدم تقييد مقاول الباطن في السجل التجاري وعدم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المقاولَ الأصلي من المسؤولية بمجرد إنشاء شركة شكلية مقيدة بالسجل التجاري أو منخرطة في CNSS، كما يتيح حصر الأداء «في حدود ما تبقى في الذمة» التحايل بتصفية الفواتير مسبقاً.
- **غياب المساواة الأجرية الصريحة وضعف العقوبات:** تخلو المدونة من نص صريح يُلزم بالمساواة في الأجر بين الأجير المؤقت والأجير الدائم (عكس القانون الفرنسي)، كما أن غرامة المادة 505 (2.000 إلى 5.000 درهم) ضعيفة ولا توازيها قاعدة تشريعية صريحة تقرر إعادة التكييف التلقائي.

خلاصة الفصل

يتضح مما سبق أن الإطار القانوني المغربي يضع قواعد دقيقة للشغل المؤقت وأحكاماً عامة للمناولة، غير أنه يشكو من ثغرات تشريعية أبرزها ضيق نطاق المادة 89، وهزالة غرامة المادة 505، وسكوت النص عن المساواة الأجرية وعن إعادة التكييف التلقائي. وللوقوف على الضوابط التي قيد بها المشرع اللجوء إلى هذه الآليات، ننتقل في الفصل الثالث إلى تحليل الحالات الحصرية التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت.

الفصل الثالث

الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت

مقدمة الفصل

الأصل في مدونة الشغل أن تقوم علاقة الشغل على الاستقرار، وأن يكون العقد غير محدد المدة (CDI) هو القاعدة. ولذلك لم يُجز المشرع اللجوء إلى الأجير المؤقت إلا استثناءً، وفي أربع حالات أوردتها المادة 496 على سبيل الحصر، لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها. ويُشترط فضلاً عن ذلك أن تستشير المقاولة المستعملة الهيئات التمثيلية لأجرائها قبل اللجوء إلى هذه الصيغة.

ويجيب هذا الفصل عن سؤالين محوريين من أسئلة النقاش في النازلة: **السؤال الثالث** (ما الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى شركات التشغيل المؤقت؟) و**السؤال الخامس** (هل يمكن استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة؟)، عبر أربعة محاور متوازنة:

- **أولاً:** استبدال أجير توقف عقده؛
- **ثانياً:** ارتفاع مؤقت في نشاط المقاولة؛
- **ثالثاً:** الأشغال الموسمية والأشغال التي استقر العرف بشأنها (الظرفية)؛
- **رابعاً:** الحالات الممنوعة ومدى جواز تلبية الحاجيات الدائمة وإسقاطها على المجموعة 8.

1.3 استبدال أجير توقف عقده

حالة اللجوء (المادة 496)	الشرط الأساسي	المدة القصوى (المادة 500)
استبدال أجير توقف عقده	توقف مؤقت لعقد أجير محدد، لغير سبب الإضراب	مدة توقف عقد الأجير المعوَّض
ارتفاع مؤقت في النشاط	زيادة فعلية وعابرة في حجم العمل	3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
الأشغال الموسمية	نشاط يتكرر في فترات محددة من السنة	6 أشهر غير قابلة للتجديد
الأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها	طبيعة القطاع أو النشاط تجعل العمل مؤقتاً بطبيعته	6 أشهر غير قابلة للتجديد

جدول 1.3: الحالات الحصرية للجوء إلى الشغل المؤقت وشروطها ومددها

1.1.3 مضمون الحالة ونطاق التوقف المشروع

تسمح المادة 496 بوضع أجير مؤقت رهن إشارة المقاولة المستعملة **لتعويض أجير غائب أو توقف عقد شغله.** ويقتضي ذلك أن يكون عقد الأجير الأصلي قائماً لكنه معلَّق مؤقتاً، بحيث يعود صاحبه إلى منصبه عند زوال سبب التوقف. ومن أبرز صور هذا التوقف المشروع:

- الغياب بسبب المرض غير المهني أو حادثة الشغل أو المرض المهني.
- إجازة الولادة أو التمديد المرتبط بها.
- العطلة السنوية المؤدى عنها أو التغيبات المرخص بها قانوناً أو اتفاقياً.
- الإيقاف المؤقت للعقد لأي سبب آخر يقره القانون (كالخدمة أو التفرغ النقابي المرخص).

2.1.3 شروطها وحدودها القانونية

1. **استثناء الإضراب:** لا يجوز اللجوء إلى الأجير المؤقت إذا كان توقف العقد ناتجاً عن ممارسة حق الإضراب (المادة 496)، حتى لا يُستعمل الشغل المؤقت أداةً لكسر الإضرابات وإفراغ هذا الحق الدستوري من محتواه.

2. **ارتباط المدة بالغياب:** لا تتجاوز مدة المهمة مدة توقف عقد الأجير المعوَّض (المادة 500)، فإذا عاد هذا الأخير انتهى مبرر المهمة فوراً.

3. **تحديد الأجير المعوَّض:** يجب أن يُذكر سبب اللجوء في العقد المكتوب بين مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة (المادة 499)، مما يقتضي عملياً تحديد الأجير الذي يُعوَّض وسبب غيابه، حتى يتسنى لمفتش الشغل التحقق من صحة السبب.

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط

1.2.3 مضمون التزايد المؤقت ومعايير تحققه

تسمح المادة 496 باللجوء إلى الأجير المؤقت لمواجهة **تزايد مؤقت في نشاط المقاولة**، كطلبية استثنائية، أو ذروة غير معتادة في الإنتاج، أو مشروع عابر يتجاوز طاقة الأجراء الدائمين. والمعيار هنا مزدوج: أن تكون الزيادة **حقيقية** يمكن إثباتها محاسبياً وتجارياً، وأن تكون **مؤقتة** بطبيعتها، أي أن ينتظر زوالها في أجل منظور، لا أن تمثل توسعاً دائماً في حجم الإنتاج.

2.2.3 القيود الزمنية والمنع بعد الفصل الاقتصادي

1. **مدة محدودة:** ثلاثة أشهر قابلة للتجديد **مرة واحدة فقط** (المادة 500)، أي ستة أشهر كحد أقصى. فإذا استمرت «الزيادة» بعد ذلك، فهي في الحقيقة مستوى عادي من النشاط يستوجب تشغيلاً دائماً.

2. **منع اللجوء بعد الفصل لأسباب اقتصادية:** لا يجوز للمقاولة التي قامت بفصل أجراء لأسباب اقتصادية أن تلجأ إلى أجراء مؤقتين لمواجهة تزايد مؤقت في النشاط، وذلك خلال السنة الموالية للفصل وبالنسبة للمناصب التي شملها (المادة 498)، مع مراعاة أحكام الأولوية في إعادة التشغيل وفق المادة 508.

3. **عدم التحايل بالتعاقب:** لا يجوز تحويل هذه الحالة إلى غطاء دائم بتعاقب مهام قصيرة على المنصب نفسه أو بتدوير الأجراء، لأن العبرة بطبيعة الحاجة لا بشكل العقود المتتالية.

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية

تجمع هذه الفقرة حالتين أوردتهما المادة 496 تشتركان في أن العمل فيهما مؤقت بطبيعته الموضوعية، لا بقرار إداري من المشغل.

1.3.3 مضمون الأشغال الموسمية والأشغال التي استقر العرف بشأنها

- **الأشغال الموسمية:** هي الأشغال التي تتكرر في فترات محددة من السنة تبعاً لإيقاع طبيعي أو اقتصادي، كجني المحاصيل الفلاحية وتلفيفها، أو ذروة الموسم السياحي، أو بعض الصناعات الغذائية المرتبطة بمواسم الإنتاج. ويقوم معيارها على التكرار الدوري للنشاط وانقطاعه خارج الموسم.

- **الأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها (الأشغال الظرفية):** وهي أنشطة يكون العمل فيها بالمهمة أو بالمشروع عرفاً مستقراً في القطاع بالنظر إلى طبيعتها المؤقتة، كالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، وتنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية والمعارض.

2.3.3 النظام الزمني الصارم (ستة أشهر غير قابلة للتجديد)

تحدد المادة 500 مدة المهمة في هاتين الحالتين في **ستة أشهر غير قابلة للتجديد**. ويعكس هذا السقف الصارم منطق المشرع: فالموسم أو التظاهرة الظرفية محدودة بطبيعتها في الزمان، وما يتجاوز ستة أشهر لم يعد موسماً أو نشاطاً عرضياً بل عملاً مستمراً يفرض اللجوء إلى التعاقد الدائم.

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة)

1.4.3 الموانع التشريعية الصريحة ومدى جواز تلبية الحاجيات الدائمة

أقر المشرع جملة من الموانع الآمرة التي يُحظر فيها اللجوء إلى الشغل المؤقت:

حالات يُمنع فيها اللجوء إلى الشغل المؤقت

- **تعويض الأجراء المضربين** (المادة 496).
- **الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة** (المادة 497).
- **مواجهة تزايد مؤقت في النشاط داخل المناصب التي شملها فصل لأسباب اقتصادية**، خلال السنة الموالية للفصل (المادة 498).
- **كل لجوء خارج الحالات الأربع للمادة 496**، أو دون استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء.

وبشأن التساؤل حول **إمكانية استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة**، فإن الجواب هو **بالنفي القاطع**، وإن لم تصُغه مدونة الشغل في جملة منفردة على غرار المادة L. 1251-5 من قانون العمل الفرنسي. ويُستخلص هذا المنع في القانون المغربي من ثلاثة أسس متكاملة:

1. **الطابع الحصري للحالات:** كل حالات المادة 496 مبنية على فكرة الحاجة العابرة، ولا مكان بينها للحاجة الدائمة.

2. **المدد القصوى:** لا تتجاوز المهمة في أي حالة ستة أشهر (المادة 500) باستثناء الإحلال المرتبط بمدة غياب محدد، ومن ثم يستحيل قانوناً أن يشغل أجير مؤقت منصباً قاراً لسنوات.

3. **مبدأ استقرار الشغل:** باعتبار العقد غير محدد المدة هو الأصل العام، يُفسَّر كل استثناء تفسيراً ضيقاً. ويترتب عن خرق هذا المنع جزاء زجري في المادة 505 (غرامة 2.000 إلى 5.000 درهم)، وجزاء مدني يستخلصه القضاء بإعادة التكييف إلى عقد غير محدد المدة.

2.4.3 إسقاط الضوابط الحصرية على وضعية المجموعة 8

في الوضعية المدروسة للمجموعة 8، يشتغل العمال الذين توفرهم شركة المناولة داخل المصنع **منذ سنوات**، ويؤدّون المهام ذاتها التي يقوم بها أجراء الشركة الأصلية. ولا تندرج هذه الوضعية في أي من الحالات الأربع للمادة 496:

- ليس هناك أجير غائب يُعوَّض، بل مناصب قارة في خط الإنتاج.
- لا يمكن الحديث عن زيادة مؤقتة في النشاط تستمر لسنوات، والحد الأقصى هو ستة أشهر.
- لا يتعلق الأمر بنشاط موسمي ولا بقطاع جرى عرفه على العمل المؤقت.

فالأمر يتعلق إذن بتلبية حاجيات دائمة ومستمرة، وهو ما يحظره القانون. ويفسر ذلك لجوء بعض المقاولات إلى تسمية العقد «مناولة» بدل «شغل مؤقت»، غير أن العبرة في القضاء بحقيقة العلاقة لا بتسميتها.

خلاصة الفصل

حصر المشرع المغربي اللجوء إلى الشغل المؤقت في أربع حالات تجمعها فكرة الحاجة العابرة، وأحاطها بمدد قصوى لا تتجاوز ستة أشهر في الغالب، وبموانع صريحة تتعلق بالإضراب والأشغال الخطيرة والفصل الاقتصادي. ويُستخلص أن الشغل المؤقت لا يمكن قانوناً أن يُستعمل لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة، وهو ما يجعل وضعية عمال المجموعة 8 خارج كل إطار مشروع. ويبقى بعد ذلك تحديد الالتزامات الملقاة على مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة، وهو موضوع الفصل الرابع.

الفصل الرابع

التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة

مقدمة الفصل

تقوم علاقة الشغل المؤقت على بنية ثلاثية تتوزع فيها وظائف المشغل بين طرفين: فمقاولة التشغيل المؤقت هي المشغل القانوني الذي يبرم العقد ويؤدي الأجر، بينما تمارس المقاولة المستعملة سلطة الإدارة والتوجيه اليومي داخل منشأتها. ولتفادي ضياع حقوق الأجير بين الطرفين، وزّع المشرع المغربي الالتزامات بينهما بدقة في المواد 477 إلى 506 من مدونة الشغل.

ويجيب هذا الفصل عن السؤال الرابع من أسئلة النقاش في النازلة: **ما الالتزامات القانونية لشركة التشغيل المؤقت تجاه الأجراء؟** عبر أربعة محاور متناسقة:

- **أولاً:** التزامات شركة التشغيل المؤقت (الإدارية وتجاه الأجير والإدارة)؛
- **ثانياً:** التزامات المقاولة المستعملة (قبل اللجوء وأثناء تنفيذ المهمة)؛
- **ثالثاً:** العقود الكتابية ومدتها وتجديدها وجزاء تجاوز الآجال؛
- **رابعاً:** حقوق الأجير المؤقت وضماناته وإسقاطها على المجموعة 8.

1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت

تعرّف المادة 495 مقاولة التشغيل المؤقت بأنها شخص معنوي مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر نشاطه على وضع أجراء رهن إشارة الغير بصفة مؤقتة، وهي التي **تشغّل هؤلاء الأجراء وتلتزم بأداء أجورهم وبالوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.** وبذلك تبقى لها صفة المشغل القانوني طيلة مدة المهمة.

1.1.4 الالتزامات الإدارية والتنظيمية (قبل المزاولة وتجاه الإدارة)

لا يجوز لأي شركة أن تضع أجراء رهن إشارة الغير إلا إذا استوفت شروطاً قبلية ومستمرة أمام الإدارة:

- **الترخيص المسبق والرأسمال:** الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (المادة 477)، مع التوفر على رأسمال لا يقل عن 100.000 درهم وعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تفوق ثلاثة أشهر في حق المؤسسين أو المسيرين (المادة 481)، وحصر النشاط في التشغيل المؤقت دون غيره (المادة 495).

- **إيداع الكفالة المالية:** إيداع كفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) تعادل خمسين مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى القانوني للأجر (المادة 482).

- **التقارير الدورية ومسك السجل (المادتان 484 و486):** إرسال كشف مفصّل عن خدماتها كل ستة أشهر إلى المصالح المكلفة بالتشغيل (المادة 484)، ومسك سجل يحدّد نموذجه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لإجراء المراقبة الضرورية (المادة 486).

- **استمرار الالتزامات بعد سحب الرخصة:** تظل التزاماتها تجاه الأجراء وCNSS قائمة حتى بعد سحب الترخيص الإداري (المادة 503).

2.1.4 الالتزامات الجوهرية تجاه الأجير المؤقت

1. **أداء الأجر والوفاء بالتصريحات الاجتماعية** (المادة 495): سداد الأجور في آجالها، والعطل المؤدى عنها، والتصريح الإجباري بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

2. **إبرام عقد مكتوب مع الأجير:** يتضمن كافة البيانات الإلزامية التي تحددها المادة 501.

3. **احترام المدد القصوى لفترة التجربة:** يومان إذا كان العقد أقل من شهر، وثلاثة أيام إذا تراوحت مدته بين شهر وشهرين، وخمسة أيام إذا تجاوز شهرين (المادة 502).

4. **مجانية الخدمة وحظر الودائع:** يُمنع على الوكالة أن تتقاضى من الباحث عن الشغل أي أجر أو أتعاب بصفة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 480)، كما يُمنع على مسيريها تسلّم أي ودائع أو ضمانات مالية (المادة 485).

5. **عدم التمييز وحماية المعطيات:** يُحظر كل تمييز مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل أو الانتماء النقابي (المادة 478)، مع قصر معالجة المعطيات الشخصية على ما يتعلق بالمؤهلات والخبرة المهنية فقط (المادة 479).

2.4 التزامات المقاولة المستعملة

لا يعفي وجود وسيط مرخّص المقاولةَ المستعملة من كل التزام؛ فبما أنها المستفيدة الفعلية من قوة العمل والممارسة للتوجيه اليومي، أخضعها المشرع لالتزامات تسبق المهمة وأخرى تواكب تنفيذها.

1.2.4 الالتزامات السابقة للجوء إلى الأجير المؤقت

1. **استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء** داخل المقاولة قبل اللجوء إلى التشغيل المؤقت (المادة 496).
2. **التقيد بالحالات الحصرية الأربع** المنصوص عليها في المادة 496، وعدم استعمال الأجير المؤقت لسد حاجيات دائمة.
3. **عدم إسناد أشغال تكتسي خطورة خاصة** إلى الأجراء المؤقتين (المادة 497).
4. **عدم اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لمواجهة تزايد مؤقت في النشاط** داخل المناصب التي شملها فصل لأسباب اقتصادية خلال السنة الموالية للفصل (المادة 498).
5. **إبرام عقد مكتوب مع مقاولة التشغيل المؤقت** يبيّن سبب اللجوء ومدة المهمة ومكان تنفيذها ومقابل وضع الأجير رهن الإشارة (المادة 499).

2.2.4 الالتزامات أثناء تنفيذ المهمة والصحة والسلامة

- **الصحة والسلامة والتأمين عن حوادث الشغل:** اتخاذ جميع التدابير الوقائية والحمائية لضمان صحة وسلامة الأجراء المؤقتين داخل منشآتها، وتحمّل المسؤولية المباشرة عن تأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية (المادة 504). وهذا هو الالتزام المباشر الصريح الذي خصّت به المدونة المقاولة المستعملة.
- **احترام المدة القصوى للمهمة:** التقيد بالآجال المحددة في المادة 500، وعدم الإبقاء على الأجير بعد انقضائها تحت غطاء تجديدات متتالية.
- **تطبيق قواعد تنظيم العمل:** إخضاع الأجير لضوابط مدة الشغل والراحة الأسبوعية وحفظ الصحة السارية في المنشأة.

تنبيه تشريعي: مسألة المساواة في الأجر في المدونة

لا تتضمن مدونة الشغل المغربية نصاً صريحاً يُلزم المقاولة المستعملة بأن تمنح الأجير المؤقت أجراً مساوياً لأجر الأجير الدائم الذي يشغل المنصب نفسه، خلافاً للتشريع الفرنسي (المادة L. 1251-18 من قانون الشغل الفرنسي). أما المادة 9 من المدونة فتحظر التمييز على أسس محددة حصراً، وليس من بينها طبيعة عقد العمل. لذلك يبقى التفاوت الأجري—كما في وضعية المجموعة 8—ثغرة تشريعية يُعالجها القضاء عبر إعادة تكييف العقد الدائم أو إعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة (الفصلان الخامس والتاسع).

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها

يقوم الشغل المؤقت على عقدين مكتوبين مترابطين: عقد وضع الأجير رهن الإشارة بين المقاولتين (المادة 499)، وعقد المهمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير (المادة 501).

1.3.4 البيانات الإلزامية لعقد الوضع رهن الإشارة وعقد المهمة

يوضح الجدول الآتي البيانات الإلزامية المفروضة في كل من العقدين:

	عقد وضع الأجير رهن الإشارة (المادة 499)	عقد المهمة مع الأجير (المادة 501)
الأطراف	مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة	مقاولة التشغيل المؤقت والأجير
الشكل	مكتوب وجوباً	مكتوب وجوباً
البيانات الإلزامية	سبب اللجوء إلى الأجير المؤقت؛ مدة المهمة؛ مكان تنفيذها؛ مقابل وضع الأجير رهن الإشارة	بيانات المادة 499؛ مؤهلات الأجير؛ مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛ فترة التجربة؛ مواصفات المنصب؛ رقم انخراط المقاولة ورقم تسجيل الأجير في CNSS؛ شرط الإرجاع للوطن عند الاقتضاء
بند خاص	–	النص على جواز تشغيل الأجير من طرف المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة

جدول 1.4: البيانات الإلزامية لعقدي الشغل المؤقت

2.3.4 المدة القصوى والتجديد وجزاء تجاوز الآجال

ربطت المادة 500 مدة المهمة بسبب اللجوء إليها (الجدول 1.2 في الفصل الثاني):

- **إحلال أجير محل آخر:** لا تتجاوز المهمة مدة توقيف عقد الأجير المعوَّض.
- **تزايد مؤقت في نشاط المقاولة:** ثلاثة أشهر قابلة للتجديد **مرة واحدة فقط**، أي ستة أشهر كحد أقصى.
- **الأشغال الموسمية والأعراف المهنية:** ستة أشهر **غير قابلة للتجديد.**

جزاء تجاوز المدة: لم ينص المشرع صراحة في الباب الخاص بمقاولات التشغيل المؤقت على تحويل عقد المهمة بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة عند تجاوز هذه الآجال. غير أن محكمة النقض المغربية استقرت على أن تخلف البيانات الإلزامية للمواد 496 و499 و500 و501 أو تجاوز الآجال يُفقد العقد صفته المؤقتة ويؤدي إلى إعادة تكييف العلاقة، فضلاً عن الجزاء الزجري المقرر في المادة 505.

4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته

1.4.4 منظومة الحقوق والضمانات المقررة للأجير المؤقت

تترجم الالتزامات القانونية السابقة إلى حزمة من الحقوق والضمانات التي يمكن للأجير التمسك بها:

ويُضاف إلى ذلك أن تقديم الأجير لشكاية ضد مشغله أمام مفتش الشغل أو القضاء لا يُعد مبرراً مقبولاً لفصله (المادة 36)، وهي ضمانة أساسية تتيح للأجير المؤقت الدفاع عن حقوقه.

2.4.4 إسقاط الالتزامات والضمانات على وضعية المجموعة 8

بإسقاط ما سبق على الوضعية المدروسة للمجموعة 8، يتبيّن أن العمال الذين توفرهم شركة المناولة يشتغلون في المصنع نفسه **منذ سنوات**، ويؤدّون المهام ذاتها التي يقوم بها أجراء الشركة الأصلية، مقابل أجور أقل وامتيازات اجتماعية محدودة. فإذا كُيّفت العلاقة على أنها شغل مؤقت، فإن المقاولتين معاً قد أخلّتا بالتزاماتهما: تجاوز المدة القصوى للمادة 500 بشكل صارخ، وتلبية حاجيات دائمة خارج الحالات الحصرية للمادة 496. أما إن قُدّمت على أنها مناولة، فإن اقتصار موضوع العقد على «توفير اليد العاملة» يجعلها نشاطاً لا يحق إلا لمقاولة تشغيل مؤقت مرخّصة. وفي الحالتين يطرح تحديد الجهة المسؤولة قانونياً وهو موضوع الفصل الخامس.

الحق	مضمونه	الملزَم به والسند
الأجر	أجر لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، يؤدى في آجاله	مقاولة التشغيل المؤقت (495)
الحماية الاجتماعية	التصريح الكامل بالأجير لدى CNSS عن أيام العمل	مقاولة التشغيل المؤقت (495، 501)
الصحة والسلامة	تدابير الوقاية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية	المقاولة المستعملة (504)
العقد المكتوب	عقد يحدد المهمة والأجر والمواصفات والمدة	مقاولة التشغيل المؤقت (501)
المجانية	عدم أداء أي أتعاب أو ودائع للوكالة	مقاولة التشغيل المؤقت (480، 485)
عدم التمييز	المساواة في الولوج إلى الشغل	مقاولة التشغيل المؤقت (478)
ضمان الديون	استيفاء الأجور والاشتراكات من الكفالة عند عجز الوكالة	صندوق الإيداع والتدبير (482، 488)
التشغيل الدائم	إمكانية التشغيل المباشر لدى المقاولة المستعملة بعد المهمة	بند إلزامي في العقد (501)

جدول 2.4: حقوق الأجير المؤقت والجهة الملزمة بها

خلاصة الفصل

وزّع المشرع المغربي الالتزامات في الشغل المؤقت بين طرفين: مقاولة التشغيل المؤقت، بصفتها المشغل القانوني، تتحمل الأجر والتصريح الاجتماعي والعقد المكتوب والمجانية، وتضمن ديونها كفالةٌ مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛ والمقاولة المستعملة تتحمل احترام حالات اللجوء ومدده، والسلامة والتأمين ضد حوادث الشغل. غير أن هذا البناء يشكو من ثغرتين أساسيتين: غياب نص صريح يقرر المساواة في الأجر، وغياب نص تحويل تلقائي عند تجاوز المدد القانونية. ولذلك ننتقل في الفصل الخامس إلى تحديد المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة.

الفصل الخامس

المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة

مقدمة الفصل

تكتسي مسألة توزيع المسؤولية القانونية في علاقات الشغل الثلاثية أهمية قصوى من الناحيتين النظرية والعملية؛ ذلك أن إدخال طرف وسيط بين الأجير والمؤسسة المستفيدة من عمله يثير مخاطر تشتت الالتزامات وتنصل كل طرف من تبعات الإخلال بحقوق الأجراء. ومن ثم، فإن نجاعة الحماية القانونية التي تقرها مدونة الشغل تقاس بقدرتها على تعيين المسؤول الحقيقي عن أداء الأجور، والتصريح بالضمان الاجتماعي، وحماية السلامة الجسدية، والتعويض عن حوادث الشغل والإنهاء التعسفي.

ويجيب هذا الفصل بتفصيل عن **السؤال السادس** من أسئلة المناقشة الخاصة بوضعية المجموعة 8: **ما المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة تجاه الأجراء؟**، وذلك عبر أربعة محاور مترابطة:

- **أولاً:** مسؤولية الشركة الأصلية (المستعملة أو المقاول الأصلي)؛
- **ثانياً:** مسؤولية شركة المناولة (أو مقاولة التشغيل المؤقت)؛
- **ثالثاً:** المسؤولية التضامنية والاحتياطية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)؛
- **رابعاً:** الجزاءات المدنية والجنائية والإدارية المترتبة عن المخالفات.

1.5 مسؤولية الشركة الأصلية

1.1.5 المسؤولية المباشرة للمقاولة المستعملة في التشغيل المؤقت

على الرغم من أن المقاولة المستعملة ليست هي المتعاقد المباشر مع الأجير المؤقت، إلا أن مدونة الشغل وأحكام القانون المدني والاجتماعي تفرض عليها مسؤوليات مباشرة تنشأ عن ممارستها الفعلية لسلطة التوجيه والإشراف داخل فضاء العمل:

- **المسؤولية المباشرة عن الصحة والسلامة وحوادث الشغل (المادة 504):** تُعد المقاولة المستعملة ملزمةً أصالةً باتخاذ جميع التدابير الوقائية والحمائية لضمان سلامة الأجراء المؤقتين أثناء عملهم داخل منشآتها، وتتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن تأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق مقتضيات القانون رقم 18.12 (الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر في 29 دجنبر 2014).

- **المسؤولية عن احترام قيود اللجوء والمدد (المواد 496–500):** تتحمل الشركة المستعملة المسؤولية عن خرق شروط الاستشارة المسبقة لممثلي الأجراء، أو تشغيل الأجراء المؤقتين خارج الحالات الحصرية الأربع، أو في أشغال خطيرة (المادة 497)، أو لتعويض مضربين أو مفصولين اقتصادياً (المادة 498)، أو إبقاء الأجراء بعد انقضاء المدة القصوى.

- **المسؤولية الجنائية الشخصية للمدير والمسير (المادة 548):** تقرر المادة 548 أن كل مشغل أو مدير أو رئيس طبقاً للمادة 7 له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية لحمل الأجراء على احترام القانون، يكون مسؤولاً جنائياً عن المخالفات المرتكبة، مع بقاء المشغل مسؤولاً مدنياً عن أداء المصاريف والتعويضات المحكوم بها.

2.1.5 المسؤولية الرقابية والقضائية للمقاول الأصلي في المناولة

في إطار عقد المقاولة من الباطن، لا يقف دور الشركة الأصلية عند مجرد دفع الفاتورة التجارية لمقاول الباطن، بل تترتب في ذمتها التزامات رقابية ومسؤوليات قانونية:

1. **واجب السهر والمراقبة (المادتان 87 و88):** متى كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من المدونة في شأن الأجراء (المادة 87)؛ كما أوجبت المادة 88 على المقاول من الباطن تضمين بطاقة الشغل وورقة الأداء البيانات المحددة تنظيمياً.

2. **المسؤولية عن حوادث الشغل داخل المؤسسة (المادة 89 فقرة أخيرة):** متى نُفذت أشغال المناولة داخل مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها في نطاق المادة 89، يتحمل هذا الأخير المسؤولية عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

3. **المسؤولية بوصفها مشغلاً فعلياً عند المناولة المقنعة:** إذا ثبت أن الشركة الأصلية تمارس التبعية القانونية والفنية المباشرة على عمال شركة المناولة وتدمجهم في نشاطها القار—كما في وضعية المجموعة 8—فإن القضاء

يسقط الحجاب التعاقدي الصوري ويحملها مسؤولية المشغل الحقيقي كاملة.

2.5 مسؤولية شركة المناولة

1.2.5 المسؤولية الأصلية كمشغل مباشر عن الأجور والعقود والتصريح الاجتماعي

سواء تعلق الأمر بمقاول من الباطن حقيقي (المادة 87) أو بمقاولة للتشغيل المؤقت مرخص لها (المادة 495)، تظل الشركة الوسيطة هي **المشغل القانوني المباشر** المسؤول أصالةً عن الوفاء بكافة الحقوق العقدية والقانونية للأجراء:

- **إبرام عقود مكتوبة ومشروعة:** تلتزم مقاولة التشغيل المؤقت بتحرير عقد المهمة مكتوباً وتضمينه جميع البيانات الإلزامية في المادة 501، كما يلتزم المقاول من الباطن باحترام الشكلية الكتابية المنصوص عليها في المادة 86 وتسليم بطاقة الشغل وورقة الأداء.

- **أداء الأجور والحد الأدنى القانوني:** الالتزام بأداء الأجر المستحق في آجاله القانونية دون أي اقتطاع غير مشروع تحت مسمى أتعاب أو عمولات وساطة (المادتان 480 و485)، وباحترام الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG).

- **التصريح وأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي:** الالتزام بتسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وأداء الاشتراكات المقررة وفق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 وتعديلاته.

- **تحمل تبعات إنهاء عقد الشغل:** ممارسة السلطة التأديبية وفق مساطر مدونة الشغل وتحمل تعويضات الفصل والإشعار والضرر متى ثبت تعسفها في الإنهاء.

2.2.5 المسؤولية عند الإفلاس وسحب الترخيص واللجوء إلى الكفالة

توقع المشرع حالة عجز المقاولة الوسيطة أو إفلاسها أو توقفها المفاجئ عن أداء مستحقات العمال، وقرر لذلك ضمانتين قانونيتين:

- **استمرار المسؤولية بعد سحب الترخيص (المادة 503):** لا يؤدي سحب الإذن بالممارسة من مقاولة التشغيل المؤقت (المادة 487) إلى براءة ذمتها؛ بل يظل مسيروها ملزمين بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات القائمة تجاه الأجراء وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- **تنفيذ الأحكام على الكفالة المالية (المادتان 482 و488):** في حالة إعسار مقاولة التشغيل المؤقت أو سحب ترخيصها دون الوفاء بالتزاماتها، تأمر المحكمة المختصة باستعمال الكفالة المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لأداء مستحقات الأجراء وديون CNSS.

3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)

1.3.5 شروط قيام المسؤولية الاحتياطية والدعوى المباشرة (المادتان 89 و90)

عالج المشرع المغربي حماية أجراء المقاول من الباطن عند تخاذل مشغلهم عبر إقرار نظام المسؤولية الاحتياطية في المادة 89، والمقرونة بالدعوى المباشرة في المادة 90:

نطاق المسؤولية المشتركة والضمانات في المادتين 89 و90

متى تحقق اجتماع الشروط الثلاثة في المقاول من الباطن (**حالة الإعسار، عدم التقييد في السجل التجاري، وعدم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي**)، يصبح المقاول الأصلي مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات الخمسة التالية في حدود المبالغ المترتبة بذمته للمقاول من الباطن:

1. **أداء أجور الأجراء**، مع مراعاة أجل الإشعار المنصوص عليه في المادة 91 (60 يوماً).
2. **التعويض عن العطلة السنوية** المؤدى عنها.
3. **التعويضات عن الفصل** من الشغل.
4. **دفع الاشتراكات الواجب أداؤها** إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
5. **دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني**.

وتمنح **المادة 90** كلاً من الأجراء المتضررين وCNSS حق ممارسة **دعوى مباشرة** أمام المحكمة ضد المقاول الأصلي لاستخلاص هذه الحقوق.

غير أن فعالية هذه الآلية تظل محدودة عملياً متى كان مقاول الباطن مقيداً شكلياً في السجل التجاري أو منخرطاً في CNSS، أو متى بادر المقاول الأصلي إلى تصفية مستحقات المقاول من الباطن قبل الإنذار؛ ولذلك يتدخل القضاء عند ثبوت الصورية لإقرار مسؤولية تضامنية فعلية وتصحيحية.

2.3.5 نطاق التضامن في حوادث الشغل والأمراض المهنية والوقاية الصحية

يبرز البعد التضامني بأكثر وضوح وقوة في مجال السلامة الجسدية والأخطار المهنية:

- **في المقاولة من الباطن:** تقرر الفقرة الأخيرة من المادة 89 أنه، علاوة على الالتزامات الخمسة المذكورة، يكون المقاول الأصلي مسؤولاً عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية متى أنجزت الأشغال أو الخدمات داخل مؤسساته أو في ملحقاتها، كما يسأل بوصفه المشغل الفعلي متى ثبتت الصورية والتبعية المباشرة.

- **في التشغيل المؤقت:** تُحمل المادة 504 المقاولة المستعملة المسؤولية المباشرة عن الوقاية وتأمين الأجراء المؤقتين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق القانون رقم 18.12، بينما تظل الوكالة مسؤولة عن الجوانب التعاقدية والتصريح الاجتماعي العام، مما يخلق تكاملاً تضامنياً لحماية الأجير.

4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات

1.4.5 الجزاءات المدنية وإعادة تكييف العقد والتعويضات

رغم عدم تنصيص باب الشغل المؤقت صراحة على تحويل تلقائي للعقد، فإن القضاء الاجتماعي المغربي يرتب على خرق الضوابط القانونية في التشغيل المؤقت والمناولة جزاءات مدنية صارمة:

- **إعادة تكييف العقد إلى عقد غير محدد المدة (CDI):** متى تبين للمحكمة أن العقد أبرم خارج حالات المادة 496، أو خلا من البيانات الإلزامية (المواد 499-501)، أو استمر لسنوات في نشاط دائم للمصنع، فإنها تعيد تكييفه باعتباره عقداً دائماً يربط الأجير مباشرة بالمقاولة المستعملة.

- **احتساب الأقدمية والتعويضات عن الفصل التعسفي:** يترتب على اعتبار المقاولة المستعملة مشغلاً أصلياً حق الأجير عند إنهاء خدمته في المطالبة بالتعويض عن الإشعار (المادة 43)، والتعويض عن الفصل (المادة 53)، والتعويض عن الضرر (المادة 41)، وعلاوة الأقدمية، فضلاً عن تسوية وضعه لدى CNSS بأثر رجعي.

2.4.5 الجزاءات الزجرية والإدارية والمالية

تتوزع العقوبات الزجرية والإدارية المقررة قانوناً لردع المخالفات في مدونة الشغل على المستويات التالية:

- **الغرامات المالية في التشغيل المؤقت (المادة 505):** يعاقب القانون على مخالفة أحكام الباب المتعلق بمقاولات التشغيل المؤقت بغرامة مالية تتراوح بين **2.000 و5.000 درهم.** ويلاحظ أن هذا المبلغ يظل هزيلاً نسبياً مقارنة بحجم أرباح المقاولات الكبرى.

- **غرامات عرقلة تفتيش الشغل (المادة 546):** كل من يحول دون قيام مفتشي الشغل بمهامهم يعاقب بغرامة تتراوح بين **25.000 و30.000 درهم**، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- **الجزاءات الإدارية والاجتماعية:** سحب الترخيص الإداري من مقاولة التشغيل المؤقت بقرار معلل ودون تعويض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (المادة 487)، وإمكانية إغلاق وكالات التشغيل الخصوصية المخالفة التي لم تسو وضعيتها بأمر من المحكمة (المادة 506)، فضلاً عن ذعائر التأخير والعقوبات المطبقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي (1.72.184) عند عدم التصريح بالأجراء.

خلاصة الفصل

يتضح أن المشرع المغربي أرسى مسؤوليات متمايزة بين مقاولة التشغيل المؤقت أو مقاول الباطن (كمشغل قانوني مباشر) وبين المقاولة المستعملة أو الأصلية (المسؤولة عن الصحة والسلامة وحوادث الشغل، والضامنة احتياطياً وفق شروط المادة 89). غير أن شروط المادة 89 وضعف غرامة المادة 505 تفرض في الواقع الميداني تدخل القضاء لتجاوز الشكلية وتحميل الشركة الأصلية مسؤوليتها الكاملة عند المناولة المقنعة. ولإعمال هذه المسؤوليات في الميدان، يبرز الدور المحوري لجهاز تفتيش الشغل، وهو موضوع الفصل السادس.

الفصل السادس

دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون

مقدمة الفصل

تُعتبر القواعد القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، مهما بلغت درجة دقتها، مجرد نصوص نظرية إن لم تُسند بآليات رقابية ميدانية تكفل احترامها وفرض الامتثال لمقتضياتها. وفي سياق العلاقات العمالية الثلاثية القائمة على التشغيل المؤقت والمناولة، تزداد الحاجة إلى جهاز رقابي مستقل لضبط التجاوزات الناتجة عن تداخل المسؤوليات بين المشغل القانوني والمقاولة المستعملة.

من هذا المنطلق، يبرز جهاز تفتيش الشغل بصفته الذراع التنفيذية والرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ فهو المعني الأول بحماية الحقوق الأساسية للأجراء، وتطويق مخاطر المناولة المقنعة والتشغيل الصوري، وضمان التطبيق العادل لبنود مدونة الشغل (القانون رقم 65.99). وتتمحور إشكالية هذا الفصل حول التساؤل التالي: **ما هي الصلاحيات والآليات الإجرائية التي منحها المشرع المغربي لمفتش الشغل لضبط علاقات التشغيل المؤقت والمناولة، وما هي الحدود العملية التي تعيق فاعلية هذا الجهاز في الميدان؟**

ولمعالجة أبعاد هذه الإشكالية، يتوزع هذا الفصل على أربعة محاور متوازنة:

- **أولاً:** اختصاصات مفتش الشغل الرقابية والإصلاحية؛
- **ثانياً:** مساطر المراقبة والمعاينة والتحري الميداني؛
- **ثالثاً:** المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية؛
- **رابعاً:** حدود التفتيش والصعوبات العملية واللوجستيكية في الميدان.

1.6 اختصاصات مفتش الشغل

يُشكّل جهاز تفتيش الشغل الركيزة الرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ وتكتسي تدخلاته أهمية استثنائية حين يتعلق الأمر بعلاقات العمل الثلاثية الناتجة عن التشغيل المؤقت وعقود المناولة (*Sous-traitance*)، حيث تتعدد الصلاحيات وتتداخل المسؤوليات.

1.1.6 الاختصاصات الرقابية على مقاولات التشغيل المؤقت والمناولة

تستمد هيئة تفتيش الشغل بالمغرب شرعيتها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها (على رأسها الاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل) ومن الكتاب الخامس من مدونة الشغل؛ حيث تحدد **المادة 530** الأعوان المكلفين بالتفتيش (مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية، ومفتشو القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وأعوان المعادن)، بينما تفصل **المادة 532** مهامهم الجوهرية:

نص المادة 532 من القانون رقم 65.99 (مدونة الشغل)

«تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:

1. السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2. إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3. إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4. إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية. يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.»

ويمتد اختصاص المفتش في مجالي التشغيل المؤقت والمناولة إلى مراقبة الضوابط التأسيسية والميدانية الآتية:

- **مراقبة التراخيص والكفالة المالية (المواد 477 و481 و482):** التدقيق في سريان الإذن الإداري المسبق الممنوح لمقاولة التشغيل المؤقت، والتثبت من إيداع الكفالة المالية القانونية لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لضمان مستحقات الأجراء وCNSS.
- **التثبت من حصرية النشاط ومشروعية اللجوء (المواد 495–498):** منع الجمع بين التشغيل المؤقت وأنشطة تجارية أخرى، ومراقبة تقيد المقاولة المستعملة بالحالات الحصرية الأربع (المادة 496)، وحظر تعويض

المضربين أو إسناد أشغال خطيرة (المادة 497) أو التشغيل بعد الفصل الاقتصادي (المادة 498).

- **مراقبة عقود المناولة (المواد 86-91):** التأكد من كتابة عقد المقاولة من الباطن، وتضمين بطاقة الشغل وورقة الأداء للبيانات المحددة تنظيمياً (المادة 88)، ورصد حالات المناولة الصورية.

2.1.6 الاختصاصات الإصلاحية والتوجيهية والتصالحية

لا يقتصر دور مفتش الشغل على الزجر وتحرير المحاضر، بل يمارس مهاماً وقائية وتوفيقية جوهرية:

- **تقديم المشورة التقنية والقانونية:** توجيه المشغلين والأجراء ومقاولي الباطن نحو السبل المثلى لاحترام مقتضيات مدونة الشغل ونصوص الوقاية الصحية.
- **التدخل التصالحي في النزاعات الفردية:** إجراء محاولات التصالح بين الأجير المؤقت أو عامل المناولة وبين مشغله القانوني أو المقاولة المستعملة عند نشوب نزاعات حول الأجور أو إنهاء المهام (المادة 532).
- **رفع التقارير عن الثغرات التشريعية:** إخبار الوزارة الوصية بالخروقات المستجدة أو الممارسات التحايلية التي تتطلب تدخلاً تنظيمياً أو تشريعياً لسد الفراغات.

2.6 مساطر المراقبة والمعاينة

تخضع عملية التفتيش لمسطرة قانونية دقيقة تمنح العون المكلف بالتفتيش صلاحيات استقصائية ميدانية ووثائقية واسعة للوصول إلى الحقيقة الواقعية داخل المنشآت.

1.2.6 صلاحيات الدخول المفاجئ وفحص السجلات والوثائق

تُقر المادتان 532 و533 من مدونة الشغل صلاحيات واسعة لأعوان التفتيش الحاملين للبطاقة المهنية:

نص المادة 533 من القانون رقم 65.99

«يحق لأعوان تفتيش الشغل الحاملين لبطاقة مهنية تثبت صفتهم:

1. الدخول بحرية وبدون سابق إعلام، في أي وقت من ليل أو نهار، إلى كل مؤسسة تشغّل أجراء خاضعين لمراقبتهم؛
2. إجراء كل معاينة أو مراقبة أو بحث يرونه ضرورياً للتأكد من المراعاة الفعلية للأحكام التشريعية والتنظيمية...»

وفي نطاق الرقابة المستندية، يفحص المفتش لدى المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت أو المناولة ما يلي:

1. **عقود وضع الأجراء رهن الإشارة (المادة 499):** التأكد من تضمينها سبب اللجوء، ومدة المهمة، ومكان تنفيذها، والمقابل المالي.
2. **عقود المهام مع الأجراء المؤقتين (المادة 501) وسجل الوكالة (المادة 486):** فحص توفر البيانات الإلزامية ومطابقة المدد القصوى المنصوص عليها في المادة 500 (3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو 6 أشهر غير قابلة للتجديد).
3. **ورقات الأداء والتصريحات الاجتماعية:** مطابقة الأجور الفعلية مع الحد الأدنى القانوني، ومقارنة قوائم الحضور مع تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ووثيقة التأمين ضد حوادث الشغل (المادة 504).

2.2.6 الاستجواب الميداني والتحقق من علاقة التبعية الفعلية

تمثل المعاينة الميدانية والاستجوابات المباشرة السلاح الأساسي للمفتش لكشف المناولة المقنعة وإعارة اليد العاملة غير المشروعة:

- **الاستماع الانفرادي للأجراء:** استجواب الأجراء المؤقتين أو عمال المناولة بمعزل عن المشغلين للتأكد من عدم اقتطاع أي أتعاب من أجورهم (المادة 480) ومعرفة الظروف الواقعية لأداء العمل.
- **تشخيص التبعية الفعلية داخل المصنع:** التحقق مما إذا كان عمال شركة المناولة يشتغلون بآلات المقاولة الأصلية، ويتلقون أوامرهم مباشرة من أطرها ومدير الإنتاج التابع لها، ويؤدون مهام قارة في خط الإنتاج الرئيسي؛ وهي القرائن الحاسمة لكشف صورية عقد المناولة.

3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات

تتسم المسطرة الإدارية والقضائية لتفتيش الشغل بطابع متدرج يوازن بين التنبيه الإصلاحي والمتابعة الزجرية أمام النيابة العامة.

1.3.6 مسطرة الملاحظات والإنذارات وتحديد آجال التصحيح

قبل اللجوء إلى الضبط الزجري، ينص القانون على مراحل توجيهية وتنبيهية مضبوطة:

- **سجل التنبيهات والملاحظات (المادة 539):** يفتح المشغل سجلاً خاصاً يضعه رهن إشارة مفتش الشغل لتدوين الملاحظات والتنبيهات المتعلقة بتصحيح الاختلالات الشكلية والتنظيمية.

- **التنبيه المسبق والأجل القانوني (المادة 540):** في مخالفات الصحة والسلامة التي لا تشكل خطراً حالاً، لا يحرر المفتش محضر الضبط إلا بعد توجيه تنبيه مسبق يمنح فيه المشغل أجلاً معقولاً لتصحيح الوضع لا يقل عن **أربعة (4) أيام**. ويمكن للمشغل توجيه تظلم إداري للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل داخل أجل 15 يوماً، مما يوقف إعداد المحضر مؤقتاً (المادة 541).

- **حالة الخطر الحال (المادتان 542 و543):** إذا عرضت المخالفة صحة الأجراء وسلامتهم لخطر حال، ينبه المفتش المشغل فوراً لاتخاذ التدابير اللازمة، وعند الامتناع يحرر محضراً ويرفع الأمر فوراً إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.

2.3.6 تحرير المحاضر الرسمية وحجيتها والإحالة القضائية

عند عدم استجابة المقاولة للتنبيه، أو عند ضبط مخالفات صريحة في التشغيل المؤقت (مثل تشغيل أجراء مؤقتين دون ترخيص أو خارج الحالات القانونية أو في أشغال خطيرة مخالفة للمادة 497)، يحرر المفتش محضراً رسمياً وفق المادة 539:

نص المادة 539 من القانون رقم 65.99 (حجية المحاضر ومسار إحالتها)

«يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون... وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها... يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.»

ويوضح الشكل التوضيحي الآتي المراحل المتدرجة لتدخل مفتش الشغل:

المرحلة الأولى: المعاينة الميدانية الفجائية

زيارة مقر المنشأة والورش دون إشعار مسبق للتحقق
من التراخيص القانونية (المادتان 532-533).

⇓

المرحلة الثانية: فحص الوثائق واستجواب الأطراف

تدقيق عقود الوضع رهن الإشارة وعقود المهام وسجلات الأجور وCNSS، واستبعاد الصورية.

⇓

المرحلة الثالثة: تكييف المخالفة وتوجيه الإنذار

توجيه تنبيه مكتوب رسمي للمشغل وتحديد أجل
لا يقل عن 4 أيام لتدارك الخلل (المادة 540).

⇓

المرحلة الرابعة: المراقبة التتبعية للامتثال

معاينة لاحقة للتأكد من مدى استجابة المشغل
للتنبيهات، أو رفع الأمر للاستعجال عند الخطر الحال.

⇓

المرحلة الخامسة: تحرير المحضر والإحالة القضائية

تحرير محضر رسمي في 3 نظائر وإحالته على المحكمة المختصة لتطبيق غرامات المادة 505 أو 546.

شكل 1.6: المسار الإجرائي لمراقبة مفتش الشغل في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة

4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية

رغم الصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة لجهاز تفتيش الشغل، تكشف الممارسة الميدانية عن معوقات هيكلية تحد من نجاعة الرقابة في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة.

1.4.6 الإكراهات البشرية واللوجستيكية وضعف الأثر الردعي للغرامات

- **العجز العددي واللوجستيكي الحاد:** يعاني جهاز تفتيش الشغل من نقص واضح في عدد المفتشين مقارنة بآلاف المنشآت والوحدات الإنتاجية، إلى جانب محدودية وسائل التنقل والأدوات الرقمية المخصصة للتحري في المناطق الصناعية الكبرى.

- **محدودية الطابع الردعي للعقوبات المالية:** رغم أن عرقلة مهام المفتش يعاقب عليها بغرامة مهمة من 25.000 إلى 30.000 درهم (المادة 546)، فإن الغرامات المقررة لمخالفة أحكام التشغيل المؤقت نفسها في المادة 505 تتراوح فقط بين 2.000 و5.000 درهم؛ وهو مبلغ ضئيل لا يردع المقاولات الكبرى التي تفضل تحمّله مقارنة بكلفة التوظيف الدائم.

- **غياب الربط الرقمي الآني:** يفتقر جهاز التفتيش إلى منصة إلكترونية موحدة مرتبطة تلقائياً بقواعد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وإدارة الضرائب لرصد تدوير العقود أو تجاوز سقف 3 إلى 6 أشهر فورياً.

2.4.6 صعوبة إثبات المناولة الصورية والخوف الوظيفي للأجراء

عوائق الكشف الميداني للمناولة المقنعة

- **تعقيد البنية التعاقدية للمناولة المقنعة:** تعمد بعض الشركات إلى إبرام عقود تجارية محبوكة شكلياً مع شركات واجهة صورية، مما يصعّب على المفتش خلال زيارة ميدانية قصيرة إثبات خضوع العمال الفعلي لتعليمات المقاولة الأصلية وانتفاء الاستقلال التقني للمقاول من الباطن.

- **الدوران السريع لليد العاملة المؤقتة:** يؤدي تعاقب عقود المهام القصيرة وتبديل أسماء العمال أو الوكالات إلى تعقيد تتبع المسار المهني داخل المصنع وإثبات التمادي الزمني لسنوات.

- **الخوف الوظيفي للأجراء من الإدلاء بالشهادة:** رغم الحماية المقررة في المادة 36 ضد الفصل بسبب الشكاية، يتفادى غالبية الأجراء المؤقتين التصريح لمفتش الشغل بحقيقة ظروف عملهم أو التمييز الأجري الذي يطالهم، خشية عدم تجديد مهامهم أو إدراجهم في قوائم الاستبعاد لدى الوكالات.

خلاصة الفصل

نخلص إلى أن مفتش الشغل يمثل صمام الأمان الرقابي والوقائي الأبرز لصيانة النظام العام الاجتماعي في التشغيل المؤقت والمناولة، بما يملكه من سلطات الدخول المفاجئ وفحص السجلات وإصدار التنبيهات وتحرير محاضر موثوقة الحجية (المادة 539). غير أن نقص الموارد البشرية، وضعف غرامة المادة 505، وتعقد إثبات

المناولة المقنعة تحد من الأثر الردعي للتفتيش، مما يفرز انعكاسات اجتماعية واقتصادية عميقة يتناولها الفصل السابع الموالي.

الفصل السابع

الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل)

مقدمة الفصل

شهدت المنظومة الإنتاجية وسوق الشغل بالمغرب تحولات فرضتها إكراهات العولمة واحتدام التنافسية، مما دفع المقاولات إلى البحث عن آليات تدبيرية مرنة للتكيف مع تقلبات الأسواق. وقد شكل الانتقال من علاقة الشغل الثنائية المستقرة إلى العلاقات الثلاثية الأطراف (في الشغل المؤقت والمناولة) منعطفاً بارزاً في سوق الشغل المعاصر.

وإذا كان المشرع المغربي قد سعى عبر مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) إلى التوفيق بين «المرونة الاقتصادية» للمقاولات و«الأمان الاجتماعي» للأجراء، فإن الممارسة الميدانية كشفت عن آثار متباينة واختلالات ملموسة. وتتمحور إشكالية هذا الفصل حول التساؤل التالي: **إلى أي حد نجحت آليات الشغل المؤقت والمناولة في الموازنة بين تنافسية المقاولة وحماية المراكز القانونية والاجتماعية للأجراء، وما هي انعكاساتها على الحوار الاجتماعي وسوق الشغل الوطني؟**

للإجابة عن هذه الإشكالية، يعالج الفصل الآثار المترتبة عن هذه الأنماط عبر أربعة محاور متناسقة:

- **أولاً:** الآثار المباشرة على الأجراء (المادية والمهنية والاجتماعية)؛
- **ثانياً:** الآثار الاستراتيجية والقانونية على المقاولة؛
- **ثالثاً:** الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي؛
- **رابعاً:** الآثار الهيكلية على سوق الشغل وصناديق الحماية الاجتماعية.

1.7 الآثار على الأجراء

يتحمل الأجير العبء الأكبر من تقلبات المرونة التعاقدية؛ إذ يجد نفسه في مركز قانوني واقتصادي متذبذب تتجاذبه علاقة ثلاثية بين مشغل قانوني (الوكالة أو مقاول الباطن) ومشغل فعلي يمارس الرقابة اليومية داخل المصنع.

1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية والفوارق الأجرية

تتجلى الهشاشة في قطاعي الشغل المؤقت والمناولة عبر مظاهر مادية ونفسية مترابطة:

- **انعدام الأمان المهني وتقطع الدخل:** تقتصر عقود الشغل المؤقت على آجال محدودة بموجب المادة 500، مما يضع الأجير في قلق دائم من عدم التجديد، ويعرقل استقرار دخله وقدرته على التخطيط الأسري أو الولوج إلى القروض البنكية والسكن اللائق.
- **غياب المسار المهني والترقي الداخلي:** غالباً ما يُستبعد عمال المناولة والأجراء المؤقتون من برامج التكوين المستمر والترقيات والسلالم الإدارية المتاحة للأجراء القارين داخل المنشأة المستعملة.
- **الفوارق الأجرية والحرمان من الامتيازات التكميلية:** نظراً لخلو مدونة الشغل المغربية من نص صريح يُلزم بمساواة أجر الأجير المؤقت بأجر الأجير الدائم (عكس المادة L. 1251-18 الفرنسية)، تكرست عملياً ازدواجية أجرية صارخة داخل المصنع الواحد؛ إذ يتقاضى عمال المناولة والتشغيل المؤقت أجوراً أدنى (تقترب أحياناً من الحد الأدنى القانوني SMIG) ويُحرمون من منح الأقدمية والمردودية والعلاوات السنوية التي يستفيد منها نظراؤهم الدائمون رغم أداء نفس المهام، وهي المعضلة التي تجسدها بوضوح وضعية المجموعة 8.

2.1.7 مخاطر السلامة المهنية وتراجع الحماية الاجتماعية (CNSS/AMO)

يمثل عمال المناولة والشغل المؤقت الشريحة الأكثر عرضة لمخاطر الأوراش وفقدان الحقوق التأمينية:

- **الوقاية وحوادث الشغل:** رغم تحميل المادة 504 المقاولةَ المستعملة مسؤولية السلامة والتأمين عن حوادث الشغل، والمادة 89 للمقاول الأصلي في الأشغال المنفذة داخل مؤسسته (وفق القانون رقم 18.12)، إلا أن ضعف التكوين الوقائي الأولي حول الآلات والمواد الخطيرة يرفع نسب الإصابات المهنية في صفوف هذه الفئة.
- **صعوبة استيفاء شروط الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية:** يؤدي تقطع فترات العمل أو تهرب بعض الوسطاء من التصريح إلى تعثر استكمال الأيام المصرح بها لدى CNSS، سواء شرط 54 يوماً خلال 6 أشهر لفتح الحق في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO – المادة 101 من القانون رقم

65.00)، أو بلوغ الحد الأدنى للتقاعد (1320 يوماً لاستحقاق المعاش التناسبي بعد التعديل التشريعي الأخير، و3240 يوماً للمعاش الكامل وفق نظام الظهير 1.72.184).

معيار المقارنة	الأجير القار (عقد غير محدد المدة CDI)	الأجير المؤقت وعامل المناولة
الاستقرار الوظيفي	أمان مهني محمي بمسطرة الفصل والتعويض عن الفصل التعسفي.	هشاشة مستمرة وانتهاء العلاقة بانتهاء المهمة أو الصفقة.
الأجر والتعويضات	أجر أساسي + ترقيات + منح الأقدمية وعلاوات الإنتاج.	أجر مقترن غالباً بالحد الأدنى القانوني مع غياب العلاوات التكميلية.
الحماية الصحية والسلامة	فحوصات طبية دورية وتدريب مستمر على مخاطر العمل.	تدريب وقائي محدود ومستوى تعرض مضاعف للأخطار داخل الورش.
التقاعد والضمان الاجتماعي	اشتراكات متواصلة تضمن التغطية الصحية ومعاشاً مستقراً.	تقطع التصريحات يهدد شرط 54 يوماً لAMO وتراكم أيام التقاعد.

جدول 1.7: مقارنة تحليلية للوضعية القانونية والمادية بين الأجراء الدائمين وأجراء الوساطة والمناولة

2.7 الآثار على المقاولة

تجد المقاولات الحديثة في الشغل المؤقت والمناولة أداة لإعادة هندسة تكاليفها، إلا أن التوظيف المفرط أو التحايلي لهذه الآليات يُنتج مخاطر تنظيمية وقانونية مرتفعة.

1.2.7 المكاسب الاقتصادية والمرونة التنافسية للمقاولة

تسعى المقاولة المستعملة من وراء الاستعانة بشركات التشغيل المؤقت والمناولة إلى تحقيق مكاسب تدبيرية واضحة:

1. **المرونة التسييرية والعددية (*quantitative Flexibilité*):** القدرة اللحظية على مواءمة حجم اليد العاملة مع دورات الإنتاج وطلبيات التصدير الطارئة دون اللجوء لمساطر تقليص عدد الأجراء (المادة 66 وما يليها).

2. **التحكم في الكلفة المحاسبية:** تحويل جزء من نفقات المستخدمين الثابتة إلى نفقات خدمات خارجية متغيرة، مما يحسن مرونة الميزانية قصيرة الأجل.

3. **التركيز على الكفاءات الجوهرية (*Competencies Core*):** تفويض الأنشطة المساندة (كالحراسة، والنظافة، واللوجستيك، والصيانة التخصصية) لمقاولات مختصة ذات خبرة ميدانية.

2.2.7 المخاطر التنظيمية والمسؤولية القانونية التضامنية

بالمقابل، تتحمل المقاولة التي تسيء استخدام المناولة والتشغيل المؤقت في نشاطها الأساسي كلفة تنظيمية وقانونية باهظة:

- **نزيف الكفاءات وتراجع الجودة:** يؤدي الدوران الوظيفي المرتفع إلى ضياع المعرفة التقنية المتراكمة (*Know-How*)، وضعف الولاء المؤسسي، وارتفاع نسب الخطأ والتلف في الإنتاج، فضلاً عن استنزاف وقت المشرفين في تكوين عمال متجددين باستمرار.
- **مخاطر المسؤولية الاحتياطية والمباشرة (المادتان 89 و90):** إذا أعسر مقاول الباطن ولم يكن مقيداً في السجل التجاري ولا منخرطاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصبح المقاول الأصلي مسؤولاً عن أجور الأجراء والعطلة السنوية وتعويضات الفصل واشتراكات CNSS ورسم التكوين المهني في حدود ما تبقى بذمته، فضلاً عن مسؤوليته عن حوادث الشغل داخل منشآته (المادة 89) ومسؤوليته الكاملة عند إثبات صورية العقد وإعادة تكييفه إلى CDI.

المدخلات: الاعتماد المفرط على التشغيل المؤقت والمناولة

خفض كلفة الأجور الثابتة، مرونة التكيف مع تقلبات الطلب، وتفويض المهام الدائمة.

⇓

الآثار التنظيمية: تراجع الولاء والدوران الوظيفي المرتفع

فقدان المعرفة المهنية المتراكمة، ضعف الاندماج في فرق العمل، وتذبذب معايير الجودة.

⇓

المخاطر القانونية: المسؤولية وإعادة التكييف القضائي

تحمل الأجور والاشتراكات والتأمين ومواجهة دعاوى التثبيت والتعويض عن الفصل التعسفي.

شكل 1.7: دورة المخاطر والآثار التنظيمية للمرونة التعاقدية على المقاولة

3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي

يُمثل توسع أنماط العمل الثلاثية أحد أبرز التحديات التي تواجه التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية داخل المنشآت الكبرى.

1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتقييد الممارسة النقابية

يؤدي إحقام عمال المناولة والتشغيل المؤقت جنباً إلى جنب مع الأجراء الدائمين إلى خلق شرخ هيكلي داخل نفس الفضاء المهني:

- **ثنائية الداخلين والخارجين (*Outsiders / Insiders*):** تتوزع القوة العاملة بين أجراء قارين محميين بعقود دائمة وتمثيلية نقابية، وأجراء مؤقتين يفتقرون غالباً لشروط الأقدمية القانونية اللازمة للترشح أو التصويت في انتخابات مندوبي الأجراء بالمقاولة المستعملة (المواد 438-439).

- **الردع الضمني عن النشاط النقابي:** رغم ضمان الفصل 29 من دستور 2011 للحرية النقابية، يخشى العامل المؤقت الانخراط في أي فعل نقابي أو مطلبي لئلا يتعرض لعدم تجديد مهمته أو استبعاده من لوائح الوكالة الوسيطة.

2.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية وازدواجية المشغل

تواجه النقابات صعوبة بالغة في إدماج أجراء المناولة والشغل المؤقت ضمن اتفاقيات الشغل الجماعية (المواد 92 إلى 104 من مدونة الشغل) بسبب انشطار صفة المشغل:

- ترفض **المقاولة المستعملة** التفاوض حول تحسين أجورهم بدعوى أنهم ليسوا أجراءها المباشرين وتحيلهم على شركة المناولة.

- تتذرع **شركة المناولة أو الوكالة** بسقف العقد التجاري المبرم مع المقاولة المستعملة، مما يوقع الأجراء في حلقة مفرغة تعطل فعالية الحوار الاجتماعي.

4.7 الآثار على سوق الشغل

يترك انتشار عقود المناولة والتشغيل المؤقت بصمات مزدوجة على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية لسوق الشغل الوطني.

1.4.7 تسهيل الاندماج المهني وتقليص الاقتصاد غير المهيكل

في جانبها المشروع والمنظم، تحقق الوساطة القانونية وظائف إيجابية في سوق الشغل:

- **جسر أولي لإدماج الشباب:** تتيح وكالات التشغيل المؤقت للباحثين عن شغل وحاملي الشهادات اكتساب تجربة ميدانية أولية تكسر حاجز اشتراط الخبرة المسبقة، وتسمح للمقاولة بتقييم كفاءة الأجير قبل إمكانية توظيفه بصفة دائمة (المادة 501).

- **المساهمة في الهيكلة وتقليص العمل غير المصرح به:** يُخضع التقنين الصارم لوكالات التشغيل (تقييد السجل التجاري، مسك السجلات طبقاً للمادة 486، وإيداع الكفالة طبقاً للمادة 482) شريحة من الأجراء للتصريح لدى CNSS والتأمين عن المرض (AMO) بدل الانزلاق نحو العمل الأسود غير المهيكل.

2.4.7 الاختلالات الهيكلية في الصناديق الاجتماعية وتعميم العمل الهش

غير أن انحراف الممارسة نحو استبدال المناصب الدائمة بعقود مناولة وتشغيل مؤقت مستدامة يفرز مخاطر اقتصادية واجتماعية جسيمة، يختصرها الجدول الآتي:

- **تهديد التوازنات المالية لصناديق التقاعد:** يؤدي تقطع الاشتراكات أو تدني الأجور المصرح بها إلى تقليص مداخيل الصناديق الاجتماعية مقابل تزايد الفئات المهددة بعدم استيفاء شروط التقاعد الكامل.

- **إضعاف القدرة الشرائية وتكريس نموذج «العامل الفقير»:** يؤدي اتساع رقعة الأجور المتدنية وتآكل الأمن الوظيفي إلى تراجع الطلب الداخلي وإضعاف الاستثمار في الرأسمال البشري الوطني.

الطرف المتأثر	الآثار الإيجابية والمكاسب	الآثار السلبية والتحديات
الأجراء	- اكتساب خبرة مهنية أولية. - مدخل للتشغيل السريع وتفادي البطالة التامة.	- هشاشة وظيفية وتفاوت أجري. - حرمان من العلاوات والترقيات. - تقطع التصريحات الاجتماعية بـCNSS.
المقاولة	- مرونة عددية فورية في تدبير الإنتاج. - تركيز الإدارة على الكفاءات الجوهرية.	- دوران وظيفي مرتفع وضياع الخبرة. - تراجع الولاء وجودة الإنتاج. - مخاطر إعادة التكييف والمسؤولية القانونية.
الحوار الاجتماعي	- إمكانية فتح قنوات حوار قطاعية مع وكالات التشغيل المؤقت.	- تشتيت القاعدة العمالية. - صعوبة المفاوضة الجماعية لانشطار المشغل. - عزوف الأجراء المؤقتين عن النشاط النقابي.
سوق الشغل	- تسهيل التوفيق بين العرض والطلب. - تقليص نسبي لبعض أنماط العمل غير المصرح به.	- تآكل نموذج الشغل الدائم والمستقر. - إضعاف مداخيل صناديق الحماية الاجتماعية. - تراجع القدرة الشرائية للأسر.

جدول 2.7: حصيلة تركيبية لآثار التشغيل المؤقت والمناولة على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية

خلاصة الفصل

يتضح أن لآليات التشغيل المؤقت والمناولة آثاراً مزدوجة: فهي تمنح المقاولات مرونة تنافسية في مواجهة تقلبات السوق وتساعد فئة من الشباب على الولوج الأولي للشغل، لكنها متى تحولت إلى ممارسة دائمة لتغطية حاجيات هيكلية فإنها تُنتج هشاشة وظيفية وفوارق أجرية، وتُضعف التضامن النقابي، وتعرض المقاولة نفسها لمخاطر التثبيت القضائي. ولمعاينة تجليات هذه الآثار وتجسيد أدوار الفاعلين على أرض الواقع، ننتقل في الفصل الثامن إلى دراسة الحالة التطبيقية للمجموعة 8.

الفصل الثامن

دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين

مقدمة الفصل

بعد بسط الإطار المفاهيمي والقانوني والتنظيمي والرقابي والاجتماعي للشغل المؤقت والمناولة في الفصول السبعة السابقة، يخصص هذا الفصل للتطبيق الميداني المباشر عبر تفكيك الوضعية المهنية الخاصة بـ**المجموعة الثامنة**، وتحليل المواقف المتعارضة والمراكز القانونية للفاعلين الأربعة داخل الوحدة الصناعية، ثم تقديم إجابات قانونية دقيقة وشافية عن أسئلة النقاش الستة المطروحة في النازلة.

ولضمان الربط المنهجي بين القواعد النظرية والواقع العملي، ينتظم هذا الفصل في أربعة محاور متناسقة:

- **أولاً:** عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8 وتشخيص مخالفاتها الجوهرية؛
- **ثانياً:** تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة؛
- **ثالثاً:** تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل؛
- **رابعاً:** الأجوبة المعمقة عن أسئلة النقاش الستة للنازلة.

1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8

1.1.8 توصيف النازلة المهنية ومؤشراتها الميدانية

تتمحور نازلة المجموعة 8 حول **شركة صناعية كبرى** تتعاقد مع **شركة متخصصة في المناولة** لتوفير اليد العاملة؛ غير أن عدداً من العمال الذين توفرهم شركة المناولة يشتغلون داخل المصنع نفسه **منذ سنوات**، ويؤدون المهام ذاتها التي يقوم بها أجراء الشركة الأصلية، لكنهم يتقاضون أجوراً أقل ويستفيدون من امتيازات اجتماعية محدودة.

ولتجسيد هذه الوضعية عملياً في إطار تمرين محاكاة الأدوار، نفترض النموذج التطبيقي البيداغوجي الآتي داخل إحدى الوحدات الصناعية:

النموذج التطبيقي للوضعية المهنية (المجموعة 8)

يشتغل السيد **أحمد بنعلي**، البالغ من العمر 34 سنة، في مصنع **شركة النسيج المتحد** الكائن بالمنطقة الصناعية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، بوصفه **عاملاً على الآلات** (*machines de Opérateur*) في خط الإنتاج الرئيسي. وقد وُضع رهن إشارة هذا المصنع عبر **شركة الأمل للمناولة والتشغيل المؤقت** بالدار البيضاء، دون تسليمه عقد شغل مكتوباً مستوفياً لبيانات المادة 501 من مدونة الشغل.
يتقاضى السيد أحمد بنعلي أجراً شهرياً قدره 2.800 درهم، في حين أن العمال الدائمين في المنصب نفسه وبنفس المهام يتقاضون 4.200 درهم شهرياً (فارق شهري يبلغ 1.400 درهم)، فضلاً عن حرمانه من العلاوات السنوية والامتيازات الاجتماعية. وقد امتدت فترة اشتغاله بصفة متواصلة لمدة **ثلاث سنوات كاملة (36 شهراً)** في مهام التصنيع الاعتيادية والدائمة للمؤسسة.

2.1.8 جرد المخالفات الجوهرية المثارة في النازلة

بإسقاط مقتضيات مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 65.99) على وقائع هذه الوضعية، يتضح تعدد الإخلالات القانونية والتنظيمية:

المخالفات الجوهرية المرصودة في النازلة

- **تلبية حاجيات دائمة وخرق سقف المدة (المادتان 496 و500):** تشغيل الأجير في خط الإنتاج القار لمدة 36 شهراً متواصلة يخرج عن الحالات الحصرية الأربع للمادة 496، ويتجاوز بأضعاف السقف الأقصى المنصوص عليه في المادة 500 (3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو 6 أشهر غير قابلة للتجديد).
- **المناولة الصورية المقنعة (المادة 86):** توظيف غطاء عقد المناولة لتوريد يد عاملة تعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الإنتاج وبآلات المصنع الأصلي، مما ينفي الاستقلال التقني للمقاول من الباطن.
- **انعدام التعاقد المكتوب القانوني (المادتان 499 و501):** غياب عقد وضع رهن الإشارة وعقد مهمة مكتوبين يتضمنان البيانات الإلزامية القانونية.
- **الحرمان من التغطية الاجتماعية والصحية:** غياب التصريح المنتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وفق الظهير 1.72.184 وحرمان الأجير من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتعويضات العائلية والتقاعد.
- **الازدواجية الأجرية والتمييز داخل المصنع:** تقاضي الأجير لأجر يقل بنسبة الثلث (1.400 درهم شهرياً) عن نظرائه الدائمين الذين يؤدون العمل نفسه، في استغلال لثغرة غياب نص تشريعي صريح يفرض المساواة الأجرية في مدونة الشغل.

2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة

1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة الأصلية والمستعملة)

يدافع مدير مصنع **شركة النسيج المتحد** عن اللجوء إلى شركة المناولة باعتبارها وسيلة مشروعة لتقليل التكاليف وتعزيز مرونة تدبير الموارد البشرية. غير أن التحليل القانوني المعمق يكشف أن مدير المصنع تحوّل عملياً إلى **المشغّل الفعلي** للأجير، وارتكب إخلالات جوهرية:

- **ممارسة التبعية القانونية والفنية المباشرة (المادة 6):** يمارس مدير الإنتاج بالمصنع العناصر الثلاثة لعلاقة التبعية (التوجيه اليومي، المراقبة التقنية، والسلطة التأديبية) مباشرة على السيد أحمد بنعلي؛ وهو ما يسقط الاستقلالية المفترضة في عقد المناولة وفق المادة 86.
- **خرق الحالات الحصرية الأربع (المادة 496):** تحصر المادة 496 اللجوء إلى التشغيل المؤقت في أربع حالات على سبيل الحصر (إحلال أجير غائب غير مضرب، التزايد المؤقت في النشاط، الأشغال الموسمية،

والأشغال التي استقر العرف بشأنها). ومهام تشغيل آلات النسيج ومراقبة الجودة تدخل في صميم النشاط الدائم للمصنع.

- **تجاوز المدد القانونية القصوى (المادة 500):** حسمت المادة 500 سقف المهمة في 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للتزايد المؤقت (6 أشهر كحد أقصى)، و6 أشهر غير قابلة للتجديد للأشغال الموسمية والعرفية؛ وبالتالي فإن الاستمرار لمدة 36 شهراً يعد تحايلاً صريحاً على استقرار الشغل.

- **المسؤولية في الوقاية وحوادث الشغل والتضامن (المادتان 504 و89-90):** يُلزم القانون الشركة المستعملة بمقتضى المادة 504 بضمان الصحة والسلامة وتأمين الأجير ضد حوادث الشغل (القانون 18.12)؛ كما تُسأل الشركة الأصلية مسؤولية احتياطية وفق المادة 89 (في حدود شروطها) أو مسؤولية مباشرة شاملة عند إعادة التكييف القضائي باعتبارها المشغل الفعلي. وتتحمل الإدارة جنائياً ومدنياً تبعات المخالفات وفق المادة 548.

2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة والتشغيل المؤقت

يحاول مسؤول **شركة الأمل** تبرير وضعيته بالارتكاز على ظاهر العقد التجاري المبرم مع المصنع، مدعياً أنها علاقة مناولة خدمات تضع المسؤولية الإدارية عند حدود ما اتفق عليه الطرفان. غير أن فحص مركز الشركة يثبت إخلالها بجوهر التزاماتها كمشغل قانوني مباشر (المادتان 87 و495):

- **التحايل على شروط التأسيس والترخيص (المواد 477، 481، 482، و495):** إذا كان نشاط الشركة ينحصر فعلياً في توفير اليد العاملة، فلا يجوز لها ممارسته إلا كـ«مقاولة تشغيل مؤقت» خاضعة للترخيص المسبق، وبرأسمال لا يقل عن 100.000 درهم (المادة 481)، وبإيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (المادة 482)، وبشرط حصرية النشاط (المادة 495).

- **الإخلال بشكلية العقود المكتوبة (المواد 86، 499، و501):** الامتناع عن تسليم الأجير عقداً مكتوباً متضمناً للبيانات الإلزامية (الأجر، رقم الانخراط بـCNSS، مدة المهمة، مواصفات المنصب، وإمكانية التشغيل الدائم).

- **التهرب من التصريحات الاجتماعية (ظهير 1.72.184):** عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة 36 شهراً يحرم العامل من التغطية الصحية (AMO) والتعويضات العائلية وحقوق التقاعد، ويُرتب جزاءات وغرامات تأخير ومتابعات قانونية.

- **المساهمة في الهشاشة الأجرية والتعرض للعقوبات:** رغم أن مدونة الشغل تخلو من نص تشريعي صريح يقابل المادة الفرنسية L. 1251-18 بشأن مساواة أجر الأجير المؤقت، فإن استغلال وضعية الوساطة لفرض أجر متدنٍ مع التمادي الزمني خارج الضوابط يعرض الشركة لغرامات المادة 505 (2.000 إلى

5.000 درهم) ولسحب الإذن بالممارسة (المادة 487) وتفعيل الكفالة (المادة 488)، مع بقاء التزاماتها قائمة بعد السحب (المادة 503).

3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل

1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني

يطالب السيد أحمد بنعلي بتحسين وضعيته المهنية والتمتع بحقوقه القانونية أسوة بزملائه في خط الإنتاج. ورغم افتقاره لعقد مكتوب ووجود فجوة تشريعية حول المساواة الأجرية الصريحة، فإن المنظومة القانونية والقضائية المغربية تخوله حقوقاً جوهرية:

1. **طلب إعادة التكييف القضائي إلى عقد غير محدد المدة (CDI):** استناداً إلى قيام التبعية المباشرة مع مدير الإنتاج (المادة 6)، وخرق الحالات الحصرية للمادة 496 والمدد القصوى للمادة 500، وتطبيقاً لمبدأ أولوية الواقع واجتهاد محكمة النقض المغربية (ومنها القرار عدد 575 بتاريخ 11 يوليوز 2018، ملف رقم 1649/5/2/2017)، يحق للأجير رفع دعوى أمام القضاء الاجتماعي للمطالبة باعتبار علاقته عقد شغل غير محدد المدة مباشرة مع **شركة النسيج المتحد** واحتساب أقدميته كاملة (36 شهراً).
2. **المطالبة بفارق الأجور والتسوية الاجتماعية بأثر رجعي:** متى أقر القضاء إعادة التكييف واعتبر الأجير مرتبطاً بعقد مباشر مع المصنع، يستحق المعني بالأمر تسوية وضعيته المالية وفق السلم المعمول به داخل المصنع (4.200 درهم شهرياً، أي المطالبة بفارق 1.400 × 36 = 50.400 درهم، مع مراعاة قواعد التقادم)، إلى جانب إلزام المشغل بالتصريح الرجعي بجميع أيام العمل لدى CNSS.
3. **التعويضات في حالة الفصل التعسفي:** إذا أقدمت الشركة على فصله انتقاماً بسبب مطالبته بحقوقه أو تقديم شكاية (وهو ما تحظره المادة 36)، يستحق التعويض عن الإشعار (المادة 43)، والتعويض عن الفصل (96 ساعة أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى طبقاً للمادة 53)، والتعويض عن الضرر (المادة 41) بمقدار شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء منها بسقف أقصى 36 شهراً.
4. **حرية الإثبات (المادة 18):** يمكن للأجير إثبات وجود علاقة الشغل والتبعية بكافة وسائل الإثبات (شهادات العمال، وصولات الحضور، شارات الولوج للمصنع، والحوالات البنكية).

2.3.8 تدخل مفتش الشغل وصلاحياته الرقابية والتصالحية

يتدخل مفتش الشغل استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة الشغل (المواد 530 إلى 548) للتحقق من شرعية العلاقة الثلاثية:

- **المعاينة المفاجئة وفحص الوثائق (المادتان 532 و533):** الدخول دون سابق إعلام لمصنع النسيج، وفحص عقود الوضع رهن الإشارة وعقود المهام وسجلات الأجراء وأوراق الأداء وتصريحات CNSS وعقد التأمين ضد حوادث الشغل.

- **الاستجواب وكشف صورية المناولة:** الاستماع منفرداً للأجير ومندوبي الأجراء للتأكد من حقيقة تبعيته التقنية لأطر المصنع الأصلي وانعدام إشراف شركة المناولة.

- **التنبيه وتحديد أجل التصحيح (المادتان 539 و540):** توجيه تنبيهات مكتوبة في سجل المؤسسة لتصحيح المخالفات (أجل لا يقل عن 4 أيام في مخالفات الصحة والسلامة وفق المادة 540).

- **تحرير محاضر المخالفات وإحالتها (المادة 539):** عند استمرار المخالفة أو عدم الامتثال، يحرر المفتش محضراً رسمياً يوثق بمضمونه إلى أن يثبت عكسه، ويحيله في 3 نظائر (نظير للمحكمة المختصة، ونظير لمديرية الشغل، ونظير بملف المؤسسة) لمتابعة المخالفين بغرامات المادة 505 أو المادة 546 عند عرقلة مهام التفتيش، مع ممارسة الدور التصالحي لحل النزاع ودياً (المادة 532).

4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة

1.4.8 الأسئلة المفاهيمية والتنظيمية (الأسئلة 1 إلى 3)

السؤال الأول: ما المقصود بالشغل المؤقت؟

يقصد بالشغل المؤقت—بموجب المادة 495 من مدونة الشغل—كل تشغيل يتم عبر شخص اعتباري مرخص له ومستقل عن السلطة العمومية (مقاولة التشغيل المؤقت)، يقتصر نشاطه حصراً على وضع أجراء يرتبط معهم بعقد شغل رهن إشارة شخص ثالث يسمى «المستعمل»، وذلك للقيام بأشغال غير دائمة ومحددة الأجل تسمى «مهام». وتقوم هذه العلاقة على ثنائية العقد المكتوب (عقد وضع رهن الإشارة وفق المادة 499 وعقد المهمة وفق المادة 501) وتجزئة التبعية بين الوكالة والمقاولة المستعملة.

السؤال الثاني: ما الفرق بين عقد الشغل المؤقت وعقد المناولة؟

يختلف عقد الشغل المؤقت (المواد 495–506) عن عقد المقاولة من الباطن أو المناولة (المواد 86–91) في ثلاثة عناصر جوهرية:

1. **محل العقد:** في الشغل المؤقت يكون المحل هو «توريد يد عاملة» للعمل تحت إشراف المستعمل؛ أما في المناولة فالمحل هو «إنجاز شغل فني أو خدمة متخصصة» بتحقيق نتيجة مستقلة.

2. **السلطة والتبعية:** تنتقل التبعية التقنية في الشغل المؤقت للمقاولة المستعملة، بينما يحتفظ المقاول من الباطن في المناولة الحقيقية باستقلاله الإداري والتقني وبسلطة الإشراف الكاملة على عماله.

3. **الحالات والمدد:** الشغل المؤقت مقيد بأربع حالات حصرية ومدد قصوى (3 أو 6 أشهر)، بخلاف المناولة التي ترتبط بإنجاز الخدمة أو الورش شريطة عدم المساس بحقوق الأجراء الأصليين. وفي نازلتنا، ثبت أن التعاقد مع شركة المناولة مجرد غطاء لتوريد اليد العاملة دون استقلال تقني، مما يجعله مناولة مقنعة غير مشروعة.

السؤال الثالث: ما الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى شركات التشغيل المؤقت؟

بموجب المادة 496 من مدونة الشغل، لا يجوز للمستعمل اللجوء إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت إلا بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء وفي **أربع حالات حصرية فقط**: (1) إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه أو توقف عقد شغله (ما لم يكن بسبب الإضراب)؛ (2) التزايد المؤقت في نشاط المقاولة (3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة)؛ (3) إنجاز أشغال ذات طابع موسمي (6 أشهر غير قابلة للتجديد)؛ (4) إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها لعقد غير محدد المدة (6 أشهر غير قابلة للتجديد). كما يمنع اللجوء إليها للأشغال الخطيرة (المادة 497) أو بعد فصل اقتصادي خلال سنة (المادة 498).

2.4.8 أسئلة الالتزامات والحاجيات الدائمة والمسؤولية (الأسئلة 4 إلى 6)

السؤال الرابع: ما الالتزامات القانونية لشركة التشغيل المؤقت تجاه الأجراء؟

بصفتها المشغل القانوني المباشر (المادة 495)، تلتزم مقاولة التشغيل المؤقت بما يلي: (1) أداء الأجور في آجالها وفق الحد الأدنى القانوني والعطل المؤدى عنها؛ (2) التصريح الإجباري بالأجير لدى CNSS؛ (3) تحرير عقد مهمة مكتوب مستوفٍ لبيانات المادة 501 وتضمينه إمكانية التشغيل الدائم بعد المهمة؛ (4) احترام فترات التجربة القصوى في المادة 502 (يومان، 3 أيام، أو 5 أيام)؛ (5) مجانية الوساطة وحظر اقتطاع أي أتعاب أو ضمانات (المادتان 480 و485)؛ (6) عدم التمييز وحماية المعطيات الشخصية (المادتان 478-479)؛ (7) إيداع كفالة صندوق الإيداع والتدبير (المادة 482) وبقاء الالتزامات قائمة حتى بعد سحب الرخصة (المادة 503).

السؤال الخامس: هل يمكن استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة؟

لا، لا يمكن قانوناً استعمال الشغل المؤقت لتغطية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة؛ فالفلسفة الحمائية لمدونة الشغل تجعل العقد غير محدد المدة (CDI) هو الأصل العام، وتحصر التشغيل المؤقت في المهام «غير الدائمة» المنصوص عليها حصراً في المادة 496 وبمدد قصوى لا تتجاوز 6 أشهر في المادة 500. وبإنزال ذلك على نازلة السيد أحمد بنعلي، فإن اشتغاله 36 شهراً متواصلة في تشغيل آلات النسيج ومراقبة الجودة يثبت أن الحاجة هيكلية ودائمة، مما يبرر قضائياً إعادة تكييف علاقته إلى عقد شغل دائم مباشر مع شركة النسيج المتحد.

السؤال السادس: ما المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة تجاه الأجراء؟

تتوزع المسؤولية القانونية في النازلة على مستويين متكاملين:

- **مسؤولية شركة المناولة (أو التشغيل المؤقت):** هي المسؤولة أصالةً عن سداد الأجور، والتعويضات العقدية، والتصريح الاجتماعي لدى CNSS، وتُعرض نفسها لغرامات المادة 505 (2.000 إلى 5.000 درهم) ولسحب الترخيص (المادة 487) وتفعيل كفالتها بـCDG (المادة 488).
- **مسؤولية الشركة الأصلية (المستعملة):** تتحمل مسؤولية مباشرة عن الصحة والسلامة والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشغيل المؤقت (المادة 504)، ومسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في المقاولة من الباطن داخل مؤسساتها (المادة 89 فقرة أخيرة)، فضلاً عن مسؤوليتها الاحتياطية بدعوى مباشرة (المادتان 89 و90) عند إعسار مقاول الباطن وعدم تقييده في السجل التجاري وعدم انخراطه في CNSS. والأهم من ذلك أن ثبوت **المناولة المقنعة** وتوجيه العمال مباشرة من مدير المصنع يخول القضاء تحميل الشركة الأصلية المسؤولية التضامنية والمباشرة بوصفها المشغل الحقيقي عن تثبيت العقد وفارق الأجور والتعويضات والتصريحات الاجتماعية، فضلاً عن المسؤولية الجنائية للمدير أو المسير المفوّض وفق المادة 548.

خلاصة الفصل

كشف التحليل التطبيقي لوضعية المجموعة 8 أن توظيف المناولة أو التشغيل المؤقت لإدماج عمال في نشاط الإنتاج الأساسي لسنوات متواصلة بأجور أدنى وبدون حماية اجتماعية يشكل انحرافاً صريحاً عن قواعد مدونة الشغل، ويثير تضافر المسؤولية القانونية لكل من مدير المصنع وشركة الوساطة. وإذا كانت النصوص المطبقة في النازلة واضحة في حظر هذا الانحراف، فإن الفصل التاسع سيعرض موقف الاجتهاد القضائي المغربي والتجارب المقارنة في التصدي لهذه الاختلالات وحماية الأجير.

الفصل التاسع

الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة

مقدمة الفصل

يحتل الاجتهاد القضائي مكانة محورية في المنظومة القانونية المعاصرة، لا سيما في مادة قانون الشغل التي تتسم بالديناميكية وسرعة التأثر بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. فإذا كانت النصوص التشريعية ترسم الأطر العامة وتحدد القواعد المجردة، فإن القضاء هو الذي يبث فيها الروح ويكشف إرادة المشرع الحقيقية عند تطبيقها على المنازعات المعروضة أمامه.

وتكتسي دراسة الاجتهاد القضائي في مجالي التشغيل المؤقت والمناولة أهمية مضاعفة، بالنظر إلى ما يشهده الواقع العملي من محاولات متكررة للتحايل على مبدأ استقرار العمل عبر توظيف هذين النمطين في غير مقاصدهما المشروعة. من هذا المنطلق، نهض القضاء الاجتماعي المغربي—وعلى رأسه محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً)—بدور حمائي بالغ الأهمية لإرساء التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية. وبالموازاة مع ذلك، يقتضي التحليل العلمي الانفتاح على التجارب المقارنة والمعايير الدولية لتقييم المنظومة الوطنية.

ويتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل المحاور الأربعة المحددة في خطة التقرير:

- **أولاً:** الاجتهاد القضائي المغربي (المبادئ والقرارات المرجعية)؛
- **ثانياً:** موقف القضاء من المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع؛
- **ثالثاً:** التجربة المقارنة (الأوروبية والعربية)؛
- **رابعاً:** المعايير الدولية للشغل ومدى ملاءمة التشريع المغربي لها.

1.9 الاجتهاد القضائي المغربي

استقر قضاء محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) ومحاكم الموضوع بالمغرب على جملة من المبادئ الحمائية الرامية إلى صيانة استقرار الشغل ومنع جعل المرونة التعاقدية مدخلاً لإهدار حقوق الطبقة العاملة.

1.1.9 المبادئ القضائية الضابطة للعلاقة الثلاثية (التكييف، التبعية، والإنهاء)

يرتكز القضاء الاجتماعي المغربي في فحص منازعات التشغيل المؤقت والمناولة على أربعة مبادئ متكاملة:

- **مبدأ سمو الواقع التنفيذي على ظاهر العقد:** تملك محكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة التعاقدية وفقاً لحقيقة تنفيذها الميداني دون التقيد بالوصف الشكلي الذي يضفيه الأطراف (تطبيقاً للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ومبدأ النظام العام الاجتماعي). فمتى ثبت إدماج الأجير في الهيكل الإنتاجي الدائم للمقاولة المستعملة، يعيد القضاء تكييف العقد باعتباره عقد شغل غير محدد المدة (CDI).

- **معيار التبعية القانونية وتحديد المشغل الحقيقي (المادة 6):** في التشغيل المؤقت القانوني تبقى التبعية القانونية لمقاولة التشغيل المؤقت بينما تمارس المستعملة إشرافاً تقنياً ظرفياً، أما عند تجاوز هذا الإطار وإخضاع الأجير لسلطة رئاسية وتأديبية دائمة للمستعملة، يغدو هذا الأخير هو المشغل الفعلي المسؤول عن التبعات القانونية.

- **معالجة التفاوت الأجري عند إعادة التكييف:** رغم خلو مدونة الشغل من نص تشريعي صريح يفرض المساواة الأجرية للأجراء المؤقتين على غرار القانون الفرنسي، يعتمد القضاء عند ثبوت الصورية وإعادة تكييف العلاقة إلى عقد مباشر مع المقاولة المستعملة على استحقاق الأجير لسلّم الأجور المعمول به داخل المقاولة استناداً إلى قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة (الاتفاقية الدولية رقم 100).

- **حظر الإنهاء التعسفي المبكر للمهمة:** أرسى القضاء مبدأً مفاده أن إنهاء مهمة الأجير المؤقت قبل الأجل المتفق عليه دون خطأ جسيم أو سبب حقيقي وجدي يرتب التعويض عن الإنهاء التعسفي استناداً إلى القواعد العامة للمدونة (المادتان 35 و36) وضوابط الآجال والبيانات الإلزامية في المواد 499-501.

2.1.9 قرارات مرجعية لمحكمة النقض المغربية

تجسدت المبادئ السابقة في قرارات قضائية بارزة صادرة عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) والمحاكم المغربية:

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) رقم 1062 بتاريخ 12 نونبر 2008 (ملف اجتماعي رقم 509/1/1/2008)

حصر صفة المستعمل وإثبات العلاقة في التشغيل المؤقت: أكدت الغرفة الاجتماعية في هذا القرار، استناداً إلى المادتين 477 (الفقرة ج) و495 من مدونة الشغل والوثائق التعاقدية المعروضة، أن ثبوت ارتباط الأجير بمقاولة للتشغيل المؤقت تضعه رهن إشارة شركة أخرى يحصر صفة هذه الأخيرة في «المستعمل» فقط، وتظل علاقة الشغل والتبعية القانونية قائمة مع المقاولة المشغلة التي وضعته رهن الإشارة؛ ورتّبت النقض على تجاهل العقود والوثائق المكتوبة المحددة للأطراف.

قرار محكمة النقض رقم 981 بتاريخ 18 غشت 2011 (ملف اجتماعي رقم 1691/5/1/2010)

نطاق العلاقة التبعية وشرط احترام المادة 496: رسخ هذا القرار القاعدة المبدئية التي تفيد أن لجوء المقاولة المستعملة إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت لا يجعلها مشغلاً بالمفهوم القانوني متى ظل النشاط غير دائم واستوفى الحالات الحصرية للمادة 496 (كالنشاط الموسمي أو غير الدائم)، ومتى تولت مقاولة التشغيل المؤقت أداء الأجور والالتزامات القانونية؛ غير أن الحماية الاستثنائية من صفة المشغل تنتفي متى جرى استخدام الآلية للتهرب من أحكام العقود غير المحددة المدة.

قرار محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية) رقم 575 بتاريخ 11 يوليوز 2018 (ملف اجتماعي رقم 1649/5/2/2017)

فقدان الصفة المؤقتة وإعادة التكييف إلى عقد غير محدد المدة (CDI): شددت محكمة النقض في هذا الاجتهاد البارز على أن الأصل في عقود الشغل هو إبرامها لمدة غير محددة، وأن إضفاء الطابع المؤقت على عقود مقاولات التشغيل المؤقت رهين بتوافر كافة الشروط والبيانات الإلزامية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في المواد 496 و499 و500 و501 من مدونة الشغل. ورتبت المحكمة على إغفال تلك البيانات أو الإخلال بالشروط الشكلية والموضوعية فقدان العقد لصبغته المؤقتة واعتباره في حكم عقد الشغل غير محدد المدة، بما يترتب عنه من تعويضات الإنهاء التعسفي.

وإلى جانب هذه القرارات المنشورة في مادة التشغيل المؤقت، تواتر توجه الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في منازعات عقود المناولة والخدمات على بسط رقابتها الواقعية للتحقق من عنصر التبعية القانونية (المادة 6)، ونزع الصفة الصورية عن العقود التي تُبرم لتغطية علاقة شغل دائمة ومباشرة مع المقاولة المستفيدة، إعمالاً لمبدأ «سمو الواقع على ظاهر الوثيقة التعاقدية».

2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة

تصدى القضاء المغربي بحزم لظاهرة «المناولة المقنعة» (*Prêt illicite de main-d'œuvre / Fausse sous-traitance*)، وهي الصورة التي تعمد فيها شركة إلى التعاقد مع مقاولة صورية بموجب عقد ظاهره «مناولة خدمات أو أشغال»، بينما جوهره الحقيقي يقتصر على مجرد «توريد ووضع عمال رهن الإشارة» لتأدية المهام الاعتيادية للمقاولة الأصلية، بأجور متدنية وبدون حقوق الأقدمية.

1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع

يستند القضاء المغربي في كشف المناولة المقنعة إلى حزمة من القرائن الواقعية الدامغة:

1. **طبيعة المهام المؤداة:** ممارسة عمال المناولة لنفس المهام التي يمارسها الأجراء الدائمون بالمقاولة الأصلية جنباً إلى جنب وفي نفس خط الإنتاج.
2. **ملكية وسائل الإنتاج والعتاد:** استخدام أجراء المناولة لأدوات، وآلات، ومواد خام، ومقرات عمل تملكها المقاولة الأصلية حصراً دون مساهمة مادية حقيقية من شركة المناولة.
3. **غياب الإشراف التقني المستقل:** انعدام أي تأطير فني من جانب مسؤولي شركة المناولة داخل فضاء العمل، وتلقي الأجراء الأوامر والتعليمات اليومية وجداول الحضور مباشرة من أطر المقاولة الأصلية.
4. **انعدام الاستقلال المالي والتقني:** عدم توفر شركة المناولة على تخصص مهني مميز عن نشاط المقاولة الأصلية، واقتصار دورها على دور «وسيط محاسبي» لصرف الأجور.
5. **استمرارية العلاقة لفترات طويلة:** تجديد عقود المناولة بشكل متواصل لسنوات عديدة لإنجاز نفس الوظائف الاعتيادية بالمصنع، مما ينفي الطابع الظرفي أو الإنجازي المحدد لعقد المقاولة من الباطن.

2.2.9 توجهات محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في معالجة المناولة المقنعة

شهدت محاكم الموضوع والاستئناف بالمملكة—لا سيما الغرف الاجتماعية بالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس نظراً للتركيز الصناعي والخدماتي—تواتراً في الأحكام المكرسة لحماية الأجراء في مواجهة المناولة التحايلية، ويمكن رصد توجهاتها الكبرى في مسارين:

- **إسقاط الوصف الصوري لعقود الخدمات والحراسة والتنظيف والتصنيع:** في العديد من النزاعات التي يُكلف فيها عمال شركات المناولة بمهام الشحن والتفريغ أو العمل داخل خطوط الإنتاج باستخدام معدات المصنع وتحت إمرة أطره، قضت محاكم الموضوع بأن العقد لا يشكل مناولة حقيقية وفق المادة 86 بل توريداً مقنعاً لليد العاملة، واعتبرت الشركة الأصلية هي المشغل الحقيقي الملزم بكافة الحقوق والتعويضات عن الفصل والأقدمية.

- **تفعيل الدعوى المباشرة والمسؤولية التضامنية (المادتان 89 و90):** دأبت محاكم الاستئناف على تمكين أجراء مقاول الباطن—متى تحققت شروط المادة 89 أو ثبت التحايل—من مقاضاة المقاول الأصلي مباشرة بموجب المادة 90 لاستخلاص أجورهم وتعويضاتهم واشتراكاتهم الاجتماعية، حمايةً للطرف الضعيف من إفلاس أو اختفاء المقاول الوسيط.

3.9 التجربة المقارنة

يُبرز استقراء القوانين الأوروبية والعربية أن مشكلة التوفيق بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال تمثل هاجساً تشريعياً مشتركاً، غير أن التشريعات المقارنة تقدم حلولاً متقدمة تُلهم المشرع المغربي.

1.3.9 التجارب الأوروبية الرائدة (فرنسا، إسبانيا، وألمانيا)

- **التجربة الفرنسية (الصرامة الزجرية والتحويل بقوة القانون):** يحظر قانون العمل الفرنسي في المادة L. 1251-5 شغل مناصب مرتبطة بالنشاط الطبيعي والدائم للمؤسسة عبر التشغيل المؤقت. وتمنح المادة L. 1251-40 الأجير حق طلب إعادة تكييف عقده مباشرة إلى عقد غير محدد المدة (CDI) ضد المستعمل مع تعويض إجباري لا يقل عن شهر كامل (*requalfiication de Indemnité*)؛ كما يفرض القانون مساواة أجرية كاملة (المادة L. 1251-18) وتعويض هشاشة بنسبة 10% عند نهاية المهمة، ويجرم جنائياً الاتجار باليد العاملة (Art. L. 8234-1 / L. 8231-1) والإعارة غير المشروعة (Art. L. 8243-1 / L. 8241-1) بعقوبة أصلية تصل إلى **سنتين حبساً و30.000 يورو غرامة** للشخص الذاتي (وتتضاعف الغرامة 5 مرات للشخص الاعتباري لتبلغ 150.000 يورو بموجب المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي، وترتفع العقوبة إلى 5 سنوات حبساً و75.000 يورو عند تعدد الضحايا أو استغلال حالة الضعف).

- **التجربة الإسبانية (إصلاح 2021):** بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 32/2021 (*Laboral Reforma*)، أصبحت قرينة العقد غير محدد المدة هي الأصل المطلق، وحُصرت العقود المؤقتة في أضيق نطاق ظرفي، مع إقرار مساواة شاملة في الأجر والتكوين والصحة بين أجراء وكالات التشغيل المؤقت (ETT) والأجراء الدائمين.

- **التجربة الألمانية (الرقابة التشاركية وسقف 18 شهراً):** أقر قانون تنظيم إعارة العمال (AÜG) المعدل سنة 2017 مبدأ المساواة الأجرية (*Pay Equal*)، وحدد سقفاً أقصى لوضع الأجير لدى نفس المستعمل في 18 شهراً متواصلة يترتب على تجاوزه تحول العقد تلقائياً إلى CDI، كما منح **مجالس العمل** (*Betriebsrat*) صلاحية الاطلاع على عقود الوضع رهن الإشارة والاعتراض عليها.

2.3.9 التجارب العربية المقارنة وتحديثاتها التشريعية (تونس ومصر)

شهد التشريع العربي مؤخراً تحولات تشريعية كبرى تستهدف محاصرة الهشاشة التعاقدية:

- **التجربة التونسية (قانون منع المناولة 2025):** شهدت تونس تحولاً تشريعياً تاريخياً بصدور **القانون عدد 9 لسنة 2025** المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (الرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025)؛ حيث ألغى الفصول القديمة (28–30) ونص في الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل على **المنع الصريح لمناولة اليد العاملة** (بما فيها أعمال الحراسة والتنظيف) وتجريمها في الفصل 29 (جديد)، مع ترسيم العمال المعنيين مباشرة لدى الجهة المستفيدة بقوة القانون واحتفاظهم بأقدميتهم وتكريس العقود غير معينة المدة كأصل في الفصل 2-6 (جديد).

- **التجربة المصرية (قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025):** انتقلت مصر من قانون 12 لسنة 2003 إلى **قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025**، الذي حظر تقاضي أي عمولة من العامل مقابل إلحاقه بالعمل عبر الوكالات، وأرسى الأصل في عقود الشغل غير محددة المدة، وقيد فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى غير قابلة للتكرار لدى المشغل نفسه، مع إحداث دوائر ومحاكم عمالية متخصصة لتسريع البت في المنازعات.

4.9 المعايير الدولية للشغل

تُشكل معايير منظمة العمل الدولية (OIT) الإطار المرجعي الأممي الذي يوجه السياسات الوطنية لحماية العمال من الاستغلال في العلاقات الثلاثية.

1.4.9 منظومة اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل اللائق (2030)

1. **الاتفاقية الدولية رقم 181 (1997) والتوصية رقم 188:** تعترفان بدور وكالات الاستخدام الخاصة في سوق العمل، لكنهما تفرضان مجانية الخدمة للعامل (حظر اقتطاع الأتعاب من أجره)، وحماية حريته النقابية وحقه في المفاوضة الجماعية، وتحديد مسؤوليات كل من الوكالة والمستعمل بدقة، مع عقوبات رادعة تصل لسحب التراخيص. وقد صادق المغرب رسمياً على هذه الاتفاقية بتاريخ 10 ماي 1999 (إلى جانب مصادقته على الاتفاقيات 81 و94 و100 و122).

2. **التوصية رقم 198 (2006) والاتفاقيتان 94 و100:** ترسي التوصية 198 مبدأ «أولوية الواقع» على المظهر العقدي لكشف علاقة الشغل المقنعة؛ وتلزم الاتفاقية 94 باحترام شروط الشغل اللائقة في الصفقات العمومية؛ وتكرس الاتفاقية 100 مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

3. **الاتفاقية رقم 122 (1964) وأجندة العمل اللائق 2030 (SDG 8):** تربط سياسة الاستخدام

الكامل والمنتج بهدف التنمية المستدامة الثامن (وخصوصاً الغاية 8.8) الداعية إلى حماية حقوق العمل وتأمين بيئات عمل لائقة ومستقرة لجميع العمال بمن فيهم فئات التشغيل غير النمطي.

2.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية

رغم مصادقة المملكة المغربية مبكراً على الاتفاقية رقم 181 سنة 1999، وعلى الاتفاقية رقم 100 (1979) والاتفاقية رقم 81 (1958) والاتفاقية رقم 94 (1956)، فإن فحص التنزيل التشريعي في مدونة الشغل يكشف عن أربع فجوات تستوجب الاستدراك:

- **غياب المساواة الأجرية وتعويض الهشاشة تشريعياً:** خلافاً للتجربتين الفرنسية والألمانية، لا تنص مدونة الشغل المغربية صراحة على مساواة أجر الأجير المؤقت بالأجير الدائم، ولا تقر تعويضاً إلزامياً عن الهشاشة عند نهاية المهمة.

- **غياب التحويل التلقائي وضعف الغرامات الزجرية:** تخلو المدونة من نص صريح يماثل المادة L. 1251-40 الفرنسية لفرض إعادة التكييف التلقائي، وتظل غرامات المادة 505 (2.000–5.000 درهم) قاصرة عن الردع في غياب تجريم خاص للاتجار باليد العاملة.

- **قصور الدور الرقابي المؤسساتي للنقابات:** يقتصر القانون المغربي في المادة 496 على استشارة شكلية لممثلي الأجراء دون تمكينهم من حق الاطلاع على العقود والاعتراض الفعلي على شاكلة مجالس العمل الألمانية.

- **الفجوة بين الالتزام الدولي والتفعيل الميداني:** رغم انخراط المغرب في معايير منظمة العمل الدولية وقواعد التوصية 198، فإن ضعف الموارد اللوجستيكية لجهاز تفتيش الشغل يحدّ من الأثر الملموس لتلك الضمانات على أرض الواقع.

خلاصة الفصل

يتبين أن القضاء المغربي اجتهد لإرساء قواعد حمائية متقدمة عبر إعلاء الواقع على الشكل وإبطال عقود التشغيل المؤقت المخالفة للمواد 496–501 وكشف المناولة المقنعة. غير أن هذا التدخل القضائي يظل علاجاً بعدياً مكلفاً للأجير. وبالمقارنة مع النماذج الأوروبية الرائدة والمستجدات التشريعية التونسية والمصرية لعام 2025، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح تشريعي مغربي يعالج الاختلالات النصية والميدانية، وهو ما يخصص له الفصل العاشر.

الفصل العاشر

الاختلالات والتوصيات

مقدمة الفصل

إذا كان المشرع المغربي قد سعى من خلال سن مقتضيات مدونة الشغل إلى مسايرة التحولات الاقتصادية عبر فتح الباب أمام أشكال التشغيل المرنة، ومنها الشغل المؤقت والمناولة، فإن الممارسة الميدانية خلال عقدين من تطبيق المدونة كشفت عن هوة عميقة بين الفلسفة النظرية للنصوص والواقع الملموس داخل المقاولات.

فبدلاً من أن يشكل التشغيل المؤقت والمناولة آلية استثنائية وظرفية لمواكبة الطوارئ الإنتاجية أو الاستعانة بخبرات تخصصية دقيقة، تحولا في أحيان كثيرة إلى وسيلة ممنهجة للالتفاف على استقرار العمل وتكريس الهشاشة الاجتماعية. وتجسد الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة—التي يشتغل فيها عمال عبر شركة مناولة لسنوات داخل المصنع ذاته ويؤدون نفس مهام الأجراء الأصليين بأجور أدنى وامتيازات منقوصة—نموذجاً صارخاً لهذه الاختلالات.

بناءً على ذلك، يخصص هذا الفصل لتشخيص نقدي شامل لمكامن الخلل، وصياغة حزمة توصيات متكاملة وفق المحاور الأربعة المعتمدة:

- **أولاً:** الاختلالات التشريعية في المنظومة القانونية؛
- **ثانياً:** الاختلالات العملية في واقع سوق الشغل؛
- **ثالثاً:** توصيات لفائدة المشرع والإدارة؛
- **رابعاً:** توصيات للمقاولات والأجراء.

1.10 الاختلالات التشريعية

أبان التحليل المعمق لنصوص مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) عن جملة من الثغرات التشريعية التي تستغلها بعض المقاولات للالتفاف على الحماية القانونية للأجراء:

1.1.10 قصور قواعد التكييف والجزاءات وغياب المساواة الأجرية الصريحة

- **غياب نص صريح يقرر إعادة التكييف التلقائي في التشغيل المؤقت:** خلافاً للتشريع الفرنسي (المادة L. 1251-40)، خلت المواد 495-506 من مدونة الشغل من قاعدة تشريعية صريحة تقضي بتحول عقد المهمة بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة (CDI) مباشر مع المقاولة المستعملة عند تجاوز السقف الزمني للمادة 500، مما يضطر الأجير لخوض مساطر قضائية شاقة وطويلة لإثبات التبعية واستصدار حكم بإعادة التكييف.

- **سكوت المدونة عن فرض المساواة الأجرية مع الأجير الدائم:** لم ينص المشرع المغربي في الباب المتعلق بمقاولات التشغيل المؤقت على إلزام المقاولة المستعملة بمنح الأجير المؤقت نفس الأجر والامتيازات المقررة لنظيره الدائم (عكس المادة L. 1251-18 الفرنسية)، وهو الفراغ الذي يكرس التفاوت في الأجور داخل نفس خط الإنتاج.

- **هزالة الغرامات المالية في المادة 505 وغياب تجريم «المناولة المقنعة»:** تقتصر العقوبة في المادة 505 على غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم فقط، وهو مبلغ غير رادع للمقاولات الكبرى. كما تفتقر المنظومة لتجريم جنائي خاص لجريمة «الاتجار باليد العاملة» (*Marchandage*) والإعارة غير المشروعة خارج وكالات التشغيل المؤقت المرخصة.

2.1.10 محدودية التفعيل الميداني للجنة الثلاثية وثغرات المادة 89

- **بطء المردودية المؤسساتية للجنة الثلاثية (المادة 496):** نصت المادة 496 على إحداث لجنة مختصة ثلاثية التركيب لتتبع تطبيق مقتضيات التشغيل المؤقت، ورغم صدور المرسوم التنظيمي المحيّن رقم 2.19.456 بتاريخ 30 يناير 2020 (الناسخ لمرسوم 2.04.464) لتحديد تأليفها من 18 عضواً وطريقة عملها، فإن نشاطها الرقابي وإصدار تقارير تقييمية دورية ومنشورة يظلان دون مستوى التحولات المتسارعة في سوق الشغل.

- **قصور قواعد المسؤولية الاحتياطية في المادة 89:** علقت المادة 89 مساءلة المقاول الأصلي عن أجور وحقوق أجراء مقاول الباطن على اجتماع شروط ضيقة: أن يكون المقاول من الباطن **في حالة إعسار، وغير مقيد في السجل التجاري، وغير منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)**، مع حصر المسؤولية في حدود المبالغ المتبقية بذمته ومراعاة أجل 60 يوماً للإشعار في المادة 91. ويكفي عملياً

تأسيس شركة باطن شكلية مقيدة بالسجل التجاري أو منخرطة في CNSS برأسمال رمزي لتحلل المقاول الأصلي من هذه الضمانة الاحتياطية عند إفلاس الوسيط أو اختفائه.

2.10 الاختلالات العملية

على أرض الواقع، تفرز الممارسات غير القانونية آثاراً وخيمة تمس صلب الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية للأجراء، وهو ما تم رصده في نازلة المجموعة 8:

1.2.10 التحايل على استقرار العمل والتمييز الأجري والتضييق النقابي

- **سد الحاجيات الهيكلية الدائمة عبر المناولة والشغل المؤقت:** تلجأ بعض الشركات الصناعية الكبرى إلى عقود مناولة أو تشغيل مؤقت متجددة لسنوات لتغطية وظائف دائمة في الإنتاج والتجميع تحت إمرة أطرها المباشرين، بما يقوض قاعدة استقرار الشغل.

- **تكريس ازدواجية الأجور والامتيازات:** يؤدي تشغيل عمال المناولة جنباً إلى جنب مع الأجراء القارين بأجور أدنى (كما في الفارق المرصود بوضعية المجموعة 8) مع الحرمان من المنح والعلاوات إلى شرخ اجتماعي وشعور بالغبن يضر بجودة الإنتاج والسلم الاجتماعي.

- **هشاشة الوضع المهني وتكبيل العمل النقابي:** يجعل تهديد عدم تجديد المهمة الأجراء عاجزين عن ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي (الفصل 29) أو الترشح لتمثيلية الأجراء في ظل عوائق الأقدمية (المادة 439)، أو حتى الإبلاغ عن المخالفات وحوادث الشغل.

2.2.10 إكراهات جهاز التفتيش وانتشار الشركات الوهمية

- **محدودية موارد جهاز تفتيش الشغل:** يصطدم مفتش الشغل بعجز عددي مقارنة بحجم المنشآت الصناعية، ونقص في الوسائل اللوجستيكية والربط الرقمي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب لرصد تدوير العقود وتجاوز سقف 3-6 أشهر آنياً.

- **انتشار شركات الواجهة الصورية (Sociétés écrans) والتهرب الاجتماعي:** تعمد بعض الأطراف إلى إنشاء مقاولات مناولة عابرة دون أصول مادية حقيقية، تشغل العمال ثم تتوقف فجأة أو تصفى دون أداء اشتراكات CNSS والأجور، ثم يعاد تأسيس كيانات جديدة بالأسماء أو المسيرين أنفسهم في إفلات من المتابعة.

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة

لمواجهة الاختلالات المرصودة، نقترح حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية العاجلة:

1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة)

حزمة الإصلاحات التشريعية المقترحة

1. **التنصيص الصريح على إعادة التكييف بقوة القانون:** تعديل المادتين 496 و500 بالنص القطعي على أن تشغيل أجير مؤقت في غير الحالات الاستثنائية الحصرية، أو تجاوز السقف الزمني المقرر، يجعل الأجير مرتبطاً تلقائياً بالمقاولة المستعملة بموجب عقد شغل غير محدد المدة (CDI)، وتسري أقدميته من تاريخ التحاقه الفعلي بالعمل.

2. **تشديد العقوبات المالية والجنائية:** تعديل المادة 505 برفع الغرامات لتتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، مع مضاعفتها بتعدد الأجراء المعنيين بالمخالفة، وإقرار عقوبة الحبس في حالة العود أو ثبوت التحايل المتعمد.

3. **تجريم المناولة المقنعة والاتجار باليد العاملة:** إدراج نص قانوني يجرم «إعارة اليد العاملة غير المشروعة» خارج إطار مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة، ومصادرة الأرباح غير المشروعة الناتجة عنها.

4. **تكريس مبدأ المساواة في الأجر والامتيازات:** إقرار نص تشريعي صريح يلزم المقاولة المستعملة بتطبيق مبدأ «الأجر المتساوي لنفس العمل»، وضمان استفادة الأجراء المؤقتين من المكافآت والتعويضات وخدمات النقل والمطعم الممنوحة للأجراء الدائمين.

5. **إقرار تعويض نهاية المهمة (Prime de précarité):** إلزام مقاولات التشغيل المؤقت بأداء تعويض مالي للأجير عند نهاية كل مهمة بنسبة لا تقل عن 5% إلى 10% من مجموع الأجر الخام المستحق، كتعويض عن الهشاشة وعدم استقرار المنصب.

6. **توسيع وتلقائية المسؤولية التضامنية في المناولة:** تعديل المادة 89 بإلغاء شرطي عدم التقييد بالسجل التجاري وعدم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في حصر الضمان في المبالغ المتبقية بذمة المقاول الأصلي لجعل هذا الأخير ضامناً ومتضامناً بقوة القانون في أداء الأجور واشتراكات CNSS عند عجز مقاول الباطن، تعزيزاً لحقوق الأجراء وتفعيل مبادئ الاتفاقية الدولية رقم 181 المصادق عليها من قبل المغرب سنة 1999.

2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش

- **دعم جهاز تفتيش الشغل:** الرفع العاجل من أعداد مفتشي الشغل عبر مباريات توظيف مخصصة، وتزويدهم بوسائل التنقل والمعدات الرقمية لتمكينهم من القيام بحملات مراقبة فجائية واسعة النطاق.

- **إحداث منصة رقمية وطنية مركزية:** إنشاء منصة إلكترونية تلزم مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولات المستعملة بإيداع عقود وضع الأجراء وعقود المهام بشكل آني، وربطها بقواعد بيانات CNSS وإدارة الضرائب لرصد أي تكرار أو تجاوز للمدد القانونية.

- **تنشيط عمل اللجنة الثلاثية المنظمة بالمرسوم 2.19.456:** ضمان انعقاد اجتماعات دورية منتظمة للجنة، وإصدار تقرير سنوي وطني منشور يرصد خروقات التشغيل المؤقت والمناولة.

- **تشديد مراقبة الكفالة وسحب التراخيص:** التحقق المستمر من كفاية الكفالة المالية المودعة بصندوق الإيداع والتدبير (المادة 482)، والسحب الفوري للإذن بالممارسة (المادة 487) لكل وكالة يثبت تورطها في مناولة صورية أو حرمان الأجراء من CNSS.

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء

يقتضي استقرار العلاقات المهنية أيضاً التزاماً مسؤولاً من طرف المقاولات المشغلة، ووعياً حقوقياً من جانب الأجراء وتنظيماتهم التمثيلية:

1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل

- **تبني المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (RSE):** الكف عن اعتبار اليد العاملة مجرد كلفة مالية يجب تقليصها بأي ثمن، وإدراك أن الاستثمار في الرأسمال البشري المستقر هو السبيل الأوحد لرفع الجودة والإنتاجية وضمان السلم الاجتماعي المستدام.

- **قصر الشغل المؤقت على وظيفته الاستثنائية:** الالتزام الحرفي بعدم تشغيل أجراء مؤقتين في مناصب قارة تمس صلب نشاط المؤسسة، والاستجابة لاحتياجات الإنتاج الهيكلية عبر إبرام عقود غير محددة المدة، مع إعمال بند التشغيل المباشر الوارد في المادة 501.

- **اعتماد ميثاق أخلاقي للمناولة:** صياغة دفاتر تحملات صارمة للمناولة تلزم مقاول الباطن باحترام معايير العمل اللائق، وأداء الأجور القانونية في مواعيدها، والتصريح المنتظم لدى CNSS، وإخضاع ذلك لافتحاص دوري من طرف الشركة الأصلية.

2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني

- **توسيع التأطير النقابي للعمال الهشين:** تأسيس لجان ونقابات قطاعية متخصصة في تأطير عمال التشغيل المؤقت والمناولة، ومساندتهم في فتح قنوات الحوار والمفاوضة الجماعية مع المقاولات المستعملة والمقاولات الوسيطة.

- **نشر الثقافة القانونية وتوثيق الأدلة:** توعية الأجراء بأهمية الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية (نسخ العقود، وبطاقات الدخول للمصنع، وكشوف الحساب البنكي، وبيانات الأجر، وأوامر العمل المكتوبة، وشهادات الزملاء) لإثبات العلاقة الشغلية والتبعية أمام مفتش الشغل والقضاء وفق المادة 18.

- **إحداث مراصد قانونية للمساعدة القضائية:** تنسيق العمل بين النقابات والجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين لتوفير المؤازرة القانونية والقضائية للأجراء المؤقتين الذين يتعرضون للتشغيل غير المشروع أو الطرد التعسفي.

خلاصة الفصل

تؤكد دراسة الاختلالات التشريعية والميدانية أن ظاهرتي الشغل المؤقت والمناولة في المغرب قد بلغتا منعطفاً حاسماً يتطلب إصلاحاً شمولياً؛ فالواقع يكشف عن خروج النمطين في حالات عديدة عن أهدافهما الاقتصادية المشروعة لإنتاج الهشاشة وتعميق الفوارق داخل فضاء العمل. إن معالجة هذه المعضلة تتطلب شجاعة تشريعية تسد الثغرات وتشدد العقوبات، مقترنة برقابة رقمية وميدانية حازمة، ومسؤولية اجتماعية حقيقية داخل المقاولات توازن بين متطلبات الاستثمار وكرامة الأجير.

الخاتمة العامة

تُمثل علاقات الشغل المرنة—وفي طليعتها الشغل المؤقت والمناولة—نقطة التقاطع الأكثر حساسية وتعقيداً بين منطق الاقتصاد القائم على تقليص كلفة الإنتاج، ومنطق القانون الاجتماعي الساعي إلى حماية كرامة الأجير وصيانة أمنه المهني والمعيشي.

وقد انتهى هذا التقرير، بعد استقصاء تشريعي وقضائي وميداني متكامل عبر عشرة فصول، إلى تقديم إجابات وافية ومؤصلة عن الإشكالية المحورية وعن الأسئلة الستة التي أثارتها الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة (المتعلقة بعمال المناولة الذين اشتغلوا لسنوات داخل وحدة صناعية كبرى جنباً إلى جنب مع الأجراء الرسميين بأجور أدنى وحقوق منقوصة):

1. **في المفهوم والتمايز الجوهري (السؤالان 1 و2):** أوضح التقرير أن الشغل المؤقت يقوم على علاقة ثلاثية فريدة، تقتصر فيها شركة التشغيل المؤقت المرخصة (المادة 495) على وضع أجراء رهن إشارة مقاولة مستعملة مؤقتاً لسد حاجة عارضة تحت إشرافها اليومي. في المقابل، تقوم «المناولة الحقيقية» (المادة 86) على إسناد تنفيذ شغل أو خدمة متخصصة إلى مقاول مستقل يحتفظ بإدارته الذاتية وإشرافه التقني لأجرائه. أما تحويل المناولة إلى غطاء لتوريد العمالة لسد نشاط أصلي وقار داخل المصنع، فيشكل «مناولة مقنعة» وانحرافاً غير مشروع.

2. **في حصرية حالات اللجوء وقاعدة استقرار الشغل (السؤالان 3 و5):** أكدت الدراسة أن المادة 496 من مدونة الشغل حصرت اللجوء إلى الشغل المؤقت في أربع حالات استثنائية فقط (إحلال أجير غير مضرب، التزايد المؤقت في النشاط، الأشغال الموسمية، والأعراف المهنية الخاصة) بعد استشارة ممثلي الأجراء، وأن المادة 500 حددت سقفها في 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو 6 أشهر غير قابلة للتجديد. وعليه، فإن تشغيل عمال لسنوات متواصلة في مهام التصنيع الأساسية لا يمكن قبوله قانوناً، ويوجب قضائياً إعادة تكييف العلاقة إلى عقد غير محدد المدة (CDI).

3. **في التزامات الوسطاء والمسؤولية التضامنية والرقابة (السؤالان 4 و6):** بيّن التقرير أن مقاولة التشغيل المؤقت أو مقاول الباطن تلتزم أصالةً بأداء الأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وإبرام عقود مكتوبة مستوفية للبيانات الإلزامية (المواد 87، 495، 501). غير أن المقاولة المستعملة أو الأصلية لا تعفى من المسؤولية؛ بل تتحمل مسؤولية مباشرة عن الصحة والسلامة والتأمين

ضد حوادث الشغل (المادة 504 والمادة 89)، ومسؤولية احتياطية بدعوى مباشرة في حدود المادتين 89 و90، فضلاً عن تحملها مسؤولية المشغل الحقيقي عند ثبوت التبعية والمناولة المقنعة وضبطها عبر مفتشية الشغل (المواد 530–548).

4. **في يقظة الاجتهاد القضائي والحاجة إلى الإصلاح التشريعي:** أبرزت الدراسة أن محكمة النقض المغربية ومحاكم الموضوع تصدت للتحايل التعاقدي بإعمال مبدأ «أولوية الواقع» وإبطال العقود المخالفة للمواد 496–501. غير أن الحاجة باتت ملحة لتدخل تشريعي يسد فراغ المساواة الأجرية وغياب نص التحويل التلقائي، ويرفع الغرامات الهزيلة للمادة 505، استلهاماً من التجارب الأوروبية المتقدمة والتعديلات التشريعية العربية الحديثة لسنة 2025.

أفق مستقبلي: نحو تعاقد اجتماعي منصف

في ظل الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والتوجه نحو مراجعة مدونة الشغل، يظل رهان التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات مقروناً باحترام الأمن الوظيفي وكرامة الشغالين. وإن إرساء إطار قانوني محيّن وشفاف للشغل المؤقت والمناولة، مدعوماً بتفتيش ميداني رقمي وصارم، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التوازن المنشود بين مرونة المقاولة وأمان الأجير.

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية

نورد في هذا الملحق النصوص القانونية المرجعية المنظمة لموضوع الدراسة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003):

أولاً: مقتضيات مقاولات التشغيل المؤقت (الكتاب الرابع، الباب الثاني)

المادة 495

«يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه.

تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.»

المادة 496

«يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى «مهام»، في الحالات التالية فقط:

1. إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
2. التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
3. إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
4. إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.»

المادة 497

«لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.»

المادة 498

«إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 508 أدناه. ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.»

المادة 499

«إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية:

- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛
- مدة المهمة ومكان تنفيذها؛
- المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.»

المادة 500

«لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة:

1. مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496؛
2. ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة؛
3. ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و4 من نفس المادة.»

المادة 501

«يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي:

- البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛
- مؤهلات الأجير؛
- مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛
- فترة التجربة؛
- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛
- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.»

المواد 502 و504 و505

المادة 502: «لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.»

المادة 504: «يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.»

المادة 505: «يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.»

ثانياً: مقتضيات عقد المقاولة من الباطن (الكتاب الأول، القسم الثاني)

المواد 86 و87 و88

المادة 86: «"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها.»

المادة 87: «يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.»

المادة 88: «يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و370 أدناه، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.»

المواد 89 و90 و91

المادة 89: «إذا أعسر المقاول من الباطن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها، أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم:

1. أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 91 أدناه؛
2. التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛
3. التعويضات عن الفصل من الشغل؛
4. دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
5. دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.

يكون المقاول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته، أو في ملحقاتها.»

المادة 90: «يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الحالة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، إقامة دعوى مباشرة ضد المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه.»

المادة 91: «لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه.»

الملحق الثاني: نماذج عقود استرشادية

تُدرج هذه النماذج الاسترشادية لتوضيح البيانات الجوهرية الإلزامية في عقود التشغيل المؤقت طبقاً للمادتين 499 و501 من مدونة الشغل المغربية:

النموذج الأول: عقد وضع الأجير رهن الإشارة (Contrat de mise à disposition)

عقد وضع أجير رهن إشارة مقاولة مستعملة

بين الموقعين أسفله:

أولاً: شركة [اسم مقاولة التشغيل المؤقت]، شركة تجارية رأسمالها [...]، مرخصة تحت رقم [...]، مقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء، الكائن مقرها بـ [...]، والمشار إليها بـ «**مقاولة التشغيل المؤقت**».

ثانياً: شركة [اسم المصنع / المؤسسة المستعملة]، مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم [...]، الكائن مقرها بـ [...]، والمشار إليها بـ «**المقاولة المستعملة**».

تم الاتفاق على ما يلي:

1. **موضوع العقد وسبب اللجوء (المادتان 496 و499):** تضع مقاولة التشغيل المؤقت رهن إشارة المقاولة المستعملة الأجير السيد/ة [...] بصفة مؤقتة، وذلك لمواجهة: [تحديد إحدى الحالات الحصرية: إحلال أجير غائب غير مضرب / تزايد مؤقت في النشاط / أشغال موسمية].
2. **وصف المنصب والمؤهلات المطلوبة:** [وصف دقيق للوظيفة]، خارج الأشغال ذات الخطورة الخاصة المحظورة بموجب المادة 497.
3. **مدة المهمة ومكان التنفيذ (المادة 500):** تمتد المهمة من [...] إلى [...] (لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو 6 أشهر غير قابلة للتجديد)، وتُنفذ بمقر المقاولة المستعملة الكائن بـ [...].
4. **المقابل المالي والتأمين:** تلتزم المقاولة المستعملة بأداء مقابل قدره [...] درهم لمقاولة التشغيل المؤقت، وتتحمل المقاولة المستعملة وحدها اتخاذ تدابير الصحة والسلامة وتأمين الأجير ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية (المادة 504).

حرر في نظيرين بـ [...] بتاريخ [...]

النموذج الثاني: عقد الشغل المؤقت الفردي (Contrat de mission)

عقد شغل مؤقت (عقد مهمة)

بين الموقعين أسفله:

المشغل القانوني: شركة [اسم مقاولة التشغيل المؤقت]، المنخرطة في CNSS تحت رقم [...]، المودعة للكفالة القانونية بـ CDG.

الأجير: السيد/ة [...]، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم [...]، المسجل في CNSS تحت رقم [...].

مقتضيات العقد الإلزامية (المادة 501):

1. **مكان المهمة وسببها:** يُوضع الأجير رهن إشارة المقاولة المستعملة [...] للقيام بمهمة [...]، ومواصفات المنصب هي [...].
2. **فترة التجربة (المادة 502):** تخضع المهمة لفترة تجربة مدتها [يومان / 3 أيام / 5 أيام حسب المدة].
3. **الأجر وكيفيات الأداء:** يتقاضى الأجير أجراً قدره [...] درهم يُؤدى من قبل مقاولة التشغيل المؤقت كل [...] دون اقتطاع أي رسوم وساطة (المادة 480).
4. **التشغيل النهائي لدى المستعمل (المادة 501):** يجوز للمقاولة المستعملة تشغيل الأجير بصفة مباشرة ونهائية بعد انتهاء مدة المهمة دون أي عائق تعاقدي.

حرر بـ [...] بتاريخ [...] | توقيع الطرفين

لائحة المراجع

أولاً: النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية

- **دستور المملكة المغربية** الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر.
- **القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل**، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
- **ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود** وتعديلاته.
- **الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184** الصادر في 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- **القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية** الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
- **القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل** الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014.
- **المرسوم رقم 2.19.456** الصادر في 30 يناير 2020 (الجريدة الرسمية عدد 6855) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت (الناسخ للمرسوم رقم 2.04.464 الصادر في 29 دجنبر 2004).
- **المرسوم رقم 2.19.793** الصادر في 23 يوليو 2020 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة.

ثانياً: الاتفاقيات والمعايير الدولية

- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 (1947)** بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 (1949)** بشأن بنود العمل في العقود العامة.
- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951)** بشأن المساواة في الأجر عن عمل متساوي القيمة.
- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 (1964)** بشأن سياسة الاستخدام.
- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 وتوصيتها رقم 188 (1997)** بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.
- **توصية منظمة العمل الدولية رقم 198 (2006)** بشأن علاقة العمل.
- **إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008)** وأجندة العمل اللائق 2030 (SDG 8).

ثالثاً: الاجتهادات والقرارات القضائية الوطنية

- **قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً — الغرفة الاجتماعية)** رقم 1062، بتاريخ 12 نونبر 2008، ملف اجتماعي عدد 509/1/1/2008 (حصر صفة المستعمل وإثبات العلاقة الثلاثية في التشغيل المؤقت وفق المادتين 477-ج و495).
- **قرار محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية)** رقم 981، بتاريخ 18 غشت 2011، ملف اجتماعي عدد 1691/5/1/2010 (ضوابط اللجوء المشروع لمقاولات التشغيل المؤقت وحدود التبعية).
- **قرار محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية)** رقم 575، بتاريخ 11 يوليوز 2018، ملف اجتماعي عدد 1649/5/2/2017 (إعادة تكييف عقود الشغل المؤقت إلى عقود غير محددة المدة عند تخلف البيانات الإلزامية للمواد 496 و499–501).

رابعاً: الكتب والمؤلفات الفقهية

- **د. عبد اللطيف خالفي**، الوسيط في مدونة الشغل (الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية)، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
- **د. موسى عبود**، دروس في القانون الاجتماعي المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء / بيروت.
- **د. دنيا مباركة**، الموجز في القانون الاجتماعي المغربي / قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء، دار النشر الجسور، وجدة.
- **د. محمد سعيد بناني**، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل: علاقات الشغل الفردية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.

- **د. محمد بنحساين**، شرح القانون الاجتماعي المغربي، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء.

خامساً: التشريعات المقارنة والمراجع الأجنبية

- **قانون العمل الفرنسي (Code du travail)**: المواد L. 1251-5، L. 1251-18، L. 1251-40، L. 8231-1، وL. 8241-1.
- **القانون التونسي عدد 9 لسنة 2025** المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (الفصل 28 جديد من مجلة الشغل التونسية).
- **قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025** (بشأن عقود العمل وتنظيم وكالات التشغيل).
- **المرسوم الملكي بقانون الإسباني رقم 32/2021** (*Laboral Reforma*)، وقانون تنظيم إعارة العمال الألماني (*AÜG — Arbeitnehmerüberlassungsgesetz*) المعدل سنة 2017.

سادساً: التقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية

- **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)**، التقارير السنوية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب (ملفات التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية)، الرباط: https://www.cese.ma
- **وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب**: https://www.emploi.gov.ma
- **بوابة محكمة النقض المغربية**: https://www.courdecassation.ma
- **بوابة الاجتهاد القضائي المغربي (Jurisprudence.ma)**: https://www.jurisprudence.ma
- **منظمة العمل الدولية (NORMLEX)**: https://www.ilo.org
- **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS)**: https://www.cnss.ma